

القوى الكبرى والقانون الدولي المعاصر: ملامح العلاقة وآفاق التفسير الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً

د. خالد خميس عبدالسلام خليفة *

مستخلص

تناولت هذه الدراسة موضوع: "القوى الكبرى والقانون الدولي المعاصر: ملامح العلاقة وآفاق التفسير: الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً"، وتم تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي: أولاً: مفهوم القوى الكبرى في العلاقات الدولية وعلاقتها بالقانون الدولي. ثانياً: النظريات المفسرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي. ثالثاً: الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدولي المعاصر. وتوصلت الدراسة إلى أن القوى الكبرى تتسم بممارستها للتأثير الأكبر على النظام الدولي، كما أنها تقوم بالتوظيف السياسي لقواعد القانون الدولي، بمعنى أن هذه القوى تتمسك بالقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمصالحها، أو مصالح خلفائها، وتضرب به عرض الحائط عندما يتناقض مع تلك المصالح. وخلصت الدراسة إلى أن العالم يمر اليوم بمرحلة "ديكتاتورية العلاقات الدولية" التي تتسلّم فيها الولايات المتحدة زمام الأمور على المستوى الدولي، حيث أخذت تتدخل بحجة حماية "حقوق الإنسان" ضد الدول النامية. ومن ثم فإنه يمكن القول أننا نعيش اليوم في حالة قانون دولي معيب، أو قانون أمريكي مدول.

كلمات مفتاحية: القوى الكبرى، القانون الدولي المعاصر، التوظيف السياسي للقانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية.

* عضو هيئة تدريس بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي - ليبيا.

Email: Khalid.elsahati@uob.edu.ly

Abstract:

This study dealt with the topic: "The major powers and contemporary international law: features of the relationship and prospects for interpretation, the United States of America as a model".

The study was divided into three main axes: First: the concept of major powers in international relations and their relationship to international law. Second: Theories explaining the relationship of major powers to international law. Third: The American position on the rules of contemporary international law. The study concluded that the major powers are characterized by their greater influence on the international system, and they also make political use of the rules of international law, meaning that these powers adhere to international law when it comes to their interests, or the interests of their allies, and ignore it when it contradicts those interests. The study concluded that the world today is going through a stage of dictatorship in international relations in which the United States takes over the reins at the international level, as it begins to intervene under the pretext of protecting "human rights" against developing countries. Therefore, it can be said that we live today in a state of defective international law, or internationalized American law.

Key Words: Major powers, contemporary international law, political employment of international law, the United States of America.

مقدمة:

يُشير اصطلاح القانون الدولي العام (Public International Law) إلى مجموعة القواعد القانونية التي تُنظم سلوك الدول في علاقتها الدولية، والتي بدونها يصعب فهم هذه العلاقات فهماً صحيحاً. وهذا القانون هو، من حيث المبدأ، قانون تعاوني أو تعايشي، الأصل فيه هو إرادة الدول، ومن هنا كان الجزاء، بالنسبة للقاعدة القانونية الدولية موضوعاً للخلاف على مستوى الفقه، وذلك على خلاف القاعدة القانونية الداخلية التي يُعتبر الجزاء رُخناً فيها⁽¹⁾.

ومن جهة أخرى، يُعتبر القانون الدولي العام الدول ذاتها بوصفها كيانات قانونية، ويتكوّن من مجموع القواعد والمبادئ والعادات والاتفاقيات التي تقبلها هذه الكيانات بوصفها تتمتع

بقوة القانون في علاقاتها. ويرى البعض أن القانون الدولي ليس "قانوناً بمعنى الكلمة"، بل هو على الأكثر "أخلاقيّة إيجابية" (2). وينصبّ محور اهتمام القانون الدولي على دراسة العلاقات القانونيّة الدوليّة بين أطراف النّظام الدوليّ، لاسيما الطبيعة القانونيّة بين الدول. فالقانون الدوليّ إذاً عبارة عن نظام متكامل من القواعد والأصول المكتوبة والعرفيّة تتعامل في إطاره أطراف النّظام الدوليّ في زمن السّلم والحرب. وهو يضغّ إطاراً معيارياً لسُلوّك العلاقات بين الدول، باعتبار أنّه يتضمّن خصائص "المنظومة"، وليس فقط مجموعة عشوائيّة من القواعد القانونيّة (3).

من خلال ما تقدّم، يُمكن القول أن القانون الدولي العام يبحث في الرّوابط القانونيّة، في مجال العلاقات بين الدول، وبالتالي، فإنّ دراسة القانون الدوليّ هي دراسة قانونيّة بالدرجة الأولى، وتتداخل معها دراسة السياسات الخارجيّة للدول، والصّلات القائمة بين الجماعات السياسيّة المختلفة الموجودة في المجتمع الدوليّ (4). إنّ القانون الدوليّ يرتبط بالمعرفة القانونيّة بمنهجها التحليليّ الشكليّ، فدراسة القانون الدوليّ بهذا المنهج القانونيّ تنحصر في التّعرّف على الأنماط (Normes)، أي القواعد الوضعيّة التي تحكّم علاقات الدول فيما بينها، أي التّعرّف على القواعد المعمول بها فعلاً في الجماعة الدوليّة، وعلى مصادرها الشكليّة (الغرف - المعاهدات الدوليّة)، وعلى طرائق تحليل هذه القواعد تحليلاً قانونياً، من أجل تفسيرها في ضوء مصادرها.. والبيئة التي تحدث فيها تلك التفاعلات الدولية، وذلك أمر تقضيه ضرورة متابعة فقهاء القانون الدولي للمصادر الحقيقيّة لتلك الأنماط، وضرورة متابعتهم لتطبيقها في الحياة الدولية (5).

إشكالية الدراسة:

بناءً على ما تقدّم، يُمكن القول أن القوى الكبرى لها علاقات مختلفة مع القانون الدوليّ المعاصر، حيث يُؤثّر حجم هذه القوى الكبرى ومدى تأثيرها الدوليّ على علاقتها بالقانون الدوليّ العام، وعليه، يُمكن صياغة المشكلة البحثيّة في السّؤال الرئيس التالي: ما هي ملامح العلاقة بين القوى الكبرى والقانون الدوليّ المعاصر؟، وينبثق من هذه السّؤال التساؤلات الفرعيّة التالية:

- 1- ما هي أبرز النّظريّات المُفسّرة للعلاقة بين القوى الكبرى والقانون الدوليّ؟.
- 2- ما هو المقصود بإشكاليّة فاعليّة قواعد القانون الدوليّ العام؟.
- 3- ما هو الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدوليّ المعاصر؟.

منهجية الدراسة:

تنتمي هذه الدّراسة إلى الدّراسات الوصفيّة النّظريّة، التي تهتمّ بدراسة الظّاهرة محلّ البحث، لمعرفة طبيعتها، وخصائصها، وسماتها المميّزة، والإجابة عن التساؤلات المطروحة في الدراسة، للوصول إلى نتائج تحليليّة دقيقة. وتعتمد هذه الدّراسة على المّناهج والمداخل

1- المنهج الوصفي (Descriptive method): باعتبار أن هذه الدراسة تُعتبر من الدراسات الوصفية (النظرية) التي تهتم بدراسة الظاهرة محل البحث، لمعرفة طبيعتها وخصائصها، وسماتها المميزة، فإنه سوف يتم استخدام "المنهج الوصفي"، الذي يقوم بجمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة، حيث سيتم استخدامه في هذه الدراسة في وصف ملامح العلاقة بين القوى الكبرى والقانون الدولي المعاصر.

2- مدخل النظام الدولي (International system Approach): يتركز هذا المدخل في التحليل على فكرة أو مفهوم "النظام"، فالنظام الدولي في مفهومه الشامل يعكس نمط العلاقة التي تنشأ بين مجموعة الوحدات الأساسية الفاعلة في السياسة الدولية، ولذلك يرى أصحاب هذا المدخل أنه أقدر مداخل التحليل على التعامل مع الطبيعة المعقدة للسياسة الدولية، فضلاً عن نظريته الشمولية واتجاهه إلى ربط حقائق السياسة الدولية ببعضها ربطاً عضوياً مستمداً من ظروف الواقع الدولي⁽⁶⁾. ويركز هذا المنهج على أن السياسة الخارجية لبعض القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية هي استجابة للمشاكل التي يطرحها النظام الدولي، وأنه في إطار غياب سلطة مركزية لحفظ الأمن والسلام العالمي، تسعى كل دولة من جانبها لتحقيق مصالحها القومية من خلال تنمية قدراتها الذاتية⁽⁷⁾.

3- المدخل القانوني (The Legal Approach): تعكس الظواهر السياسية، بالنسبة لأصحاب هذا المدخل، طبيعة قانونية سواء تعلق الأمر بالطريقة التي يتم بها اختيار القادة والمسؤولين السياسيين، أو آلية توزيع المسؤوليات والاختصاصات، ودور المواثيق الدولية في حالة وجود صراعات على مستوى النظام الدولي⁽⁸⁾. وتم الاستفادة من هذا المدخل أو الاقتراب المهم في معرفة ورصد الجوانب القانونية المتعلقة بالقانون الدولي (مثل: مبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية، الحروب وحماية المصالح القومية، مبدأ السيادة الوطنية، القضاء الدولي)، والتي من خلالها تُحاول هذه الدراسة التعرف على العلاقة بين القوى الكبرى محل الدراسة وقواعد القانون الدولي العام.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- 1- توضيح ملامح العلاقة بين القوى الكبرى محل الدراسة والقانون الدولي المعاصر.
- 2- توضيح ملامح النظام الدولي المعاصر، والدور الأمريكي فيه، والأبعاد القانونية في هذا النظام.
- 3- التعرف على أبرز النظريات المفسرة للعلاقة بين القوى الكبرى والقانون الدولي العام.
- 4- توضيح ملامح الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدولي المعاصر.

*** تقسيم الدراسة:**

* أولاً: مفهوم القوى الكبرى في العلاقات الدولية وعلاقتها بالقانون الدولي.

* ثانياً: النظريات المفسرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام.

* ثالثاً: الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدولي المعاصر.

أولاً: مفهوم القوى الكبرى في العلاقات الدولية وعلاقتها بالقانون**الدولي:**

تتسم القوى الكبرى بممارستها للتأثير الأكبر على النظام الدولي، وهي من حيث المبدأ "مجموعة من الدول حظيت بالقدر الأكبر من موارد القوة". ويغود مفهوم القوى الكبرى إلى القرن الخامس عشر في السياسة الإيطالية، ولكن تم تبنيها لأول مرة كمفهوم دبلوماسي من خلال اتفاقية (Chaumont) في عام 1817م، وكنتيجة لمؤتمر فيينا 1815م قامت خمس دول، من بينها: روسيا، بريطانيا، فرنسا، بإضافة صفة القوى الكبرى على أنفسهم، حيث كانوا يقومون آنذاك بدور حفظ السلام في النظام الأوروبي⁽⁹⁾. ويرتبط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى مقارنة أو ذات صلة به في أدبيات العلاقات الدولية، مثل: مفهوم القوى العالمية، والقوى العظمى، وغيرهما⁽¹⁰⁾. وفي هذا الإطار، قدم "تيك بيزلي" خصائص محددة للقوى العالمية (Global powers)، والتي أوجزها في الخلاصة التعريفية التالية:

"فئة أو صنف جديد من الدول القوية، وذات الأهمية العالمية، بالنظر إلى الانتشار الجغرافي الواسع لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية، كما تتسم بأنها تمتلك ثقلًا دبلوماسياً عالمياً، وبالتالي تأثير إستراتيجي عالمي، ولكنها لا تعتبر "قوى عظمى"؛ على اعتبار أنها لا تلعب دوراً تسييرياً في النظام الدولي، ولا تقدم "سلعاً عامة"، ولا ترى أن مصالحها مرتبطة بشكل وثيق بالنظام الدولي ككل، كما أنها ليست مهتمة بممارسة الأدوار المناطة تاريخياً بالقوى العظمى، ولا يمكنها حالياً أن تمارس تلك الأدوار حتى لو رغبت في ذلك"⁽¹¹⁾. وقد اعتبر (نيك) أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل "القوة العظمى" الوحيدة في النظام الدولي القائم، وأن كلاً من: الصين والهند واليابان وروسيا وبريطانيا وألمانيا تعتبر "قوى عالمية" بالمفهوم المشار إليه⁽¹²⁾.

وتوجد ثلاثة اتجاهات رئيسية في تعريف القوى الكبرى: الأول: أنها دول تتمتع بقدرات اقتصادية وعسكرية كبيرة، وارتفاع في عدد القوة البشرية، توافر الموارد الطبيعية، التكنولوجيا، العمالة المدربة، بالإضافة إلى توافر مصالح سياسية عالمية، وإرادة سياسية للحفاظ عليها. الاتجاه الثاني: يرى أنها صاحبة القدرة على التهديد، ولا تتعرض له، وتمتلك موارد القوة الضخمة التي تستخدمها عند الحاجة، وهي قوية لدرجة قدرتها على شن الحروب دون الحاجة للحلفاء. الاتجاه الثالث: يرى أنه لا يتم تعريف الدول الكبرى

فقط بأنه لديها الاستعداد لاستخدام القوة، ولكنها ترتبط بالاستخدام الفعلي لهذه القوة⁽¹³⁾.
وبعيداً عن المساواة القانونية التي يكفلها القانون الدولي لكافة الدول في كل ما يتعلق بأمور السيادة والصلاحيات المترتبة عليها، فإن الدول من الناحية العملية الواقعية تتفاوت كثيراً فيما بينها من حيث مستويات القوة والتأثير والنفوذ الذي تمارسه في مواجهة بعضها البعض، وهي الظاهرة التي يطلق عليها (Gradations of Power and Influence)، وتلك بديهة مستقرة ولا خلاف عليها في قاموس السياسة الدولية. وزبما لهذا السبب تسمى الدول أحياناً بالقوى (Powers)، فيقال: القوى الكبرى، والقوى المتوسطة، والقوى الصغرى.. وقد كان التعبير المستخدم في السياسة الدولية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى هو تعبير القوة العالمية (World power) كمترادف لبريطانيا التي كانت توصف بأنها "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس". أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد توارى هذا التعبير ليحل مكانه تعبير "القوة العملاقة أو العظمى" (Super power) للدلالة على دولتين اثنتين هما: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وكان استخدام هذا التعبير الجديد يعكس الاعتراف العالمي الواسع بأن القدرات الجبارة التي تمتلكها هاتان القوتان العملاقان تجعلهما قادرتين على التأثير في مجريات الأحداث الدولية، وبصورة تخرج تماماً عن نطاق القدرة المتاحة لأي دولة أخرى⁽¹⁴⁾.

وتتباين الآراء حول طبيعة القدرات التي تجعل من هذه الدولة أو تلك "قوة كبرى"، فبينما يؤكد رأي على أسبقية القدرتين الاقتصادية والعسكرية، يذهب رأي آخر إلى إيلاء القدرتين الاقتصادية والتكنولوجية أولوية على ما سواهما. ومع ذلك يرى البعض أن: "القدرة العسكرية التي لا تدعمها قدرة تكنولوجية - صناعية - اقتصادية رفيعة تبقى مرشحة للتآكل، وأن القدرة التكنولوجية-الصناعية-الاقتصادية، التي لا تدعمها قدرة عسكرية مؤثرة تبقى ناقصة على الأقل".

ومن هنا يعد توفر هذه القدرات الأساسية مجتمعة في إحدى الدول، إلى جانب استعدادها لتوظيف هذه القدرات لدعم فاعلية سياستها الخارجية هو المحدد الذي ترتقي بمقتضاه إلى مستوى "القوة الكبرى"، أو "القوة الأكبر" بين القوى الكبرى، بمعنى "الدولة العظمى"⁽¹⁵⁾. وعلى امتداد خمسة قرون وصفت بعض دول العالم بأنها من "القوى الكبرى" (Great Power) وكان منها البرتغاليون والأسبان والإيطاليون في القرن السادس عشر، والدانماركيون في القرن السابع عشر، والبريطانيون والفرنسيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وأخيراً الأمريكيون والروس في القرن العشرين. والقوى الكبرى، كما يدل اسمها هي أكثر الدول تأثير في النظام العالمي في وقت معين من الزمن. فخلال الحرب الباردة دعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق نفسيهما "قوى عظمى" انسجاماً مع المقدرة التدميرية الهائلة لأسلحتهم النووية والمدى العالمي لمصالحهما القومية.

ومع انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق) وتفكك ميزان القوى ثنائي القطبية الذي رافقه أعيد النظر في طبيعة وخصائص القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين. وفي ذات الوقت، يمثل تعريف "الدولة الكبرى" بحد ذاته مسألة خاضعة للنقاش، فهي تحتم وجود ناد مع قواعد عضوية، حيث كانت القوى الكبرى تقليدياً في الصفوف الأمامية من حيث القوة العسكرية، وكان يُعترف لها ببعض الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالسلم والأمن العالميين. لذلك، مُنحت وضعيّة مُميّزة في المنظمات الدولية كالأمن المتحدة، بحجة أنها ساهمت في النظام والاستقرار العالميين ليس فقط بواسطة سياساتها، ولكن أيضاً من خلال اتباعها سياساتٍ مُعيّنة تتضمّن المحافظة على "موازين القوى"، وتجنّب الأزمات والسيطرة عليها حينما تنشُب، واحتواء النزاعات بينها، والعمل على الحد منها.

أمّا اليوم، فإنّ المعيار الأساسي للعضوية ضمن هذا النادي قد طرأت عليه العديد من التغيرات، فالأمور التي كانت ثابتة إبان عالم الحرب الباردة (الثنائي القطبية) قد حلّت محلّها أمورٌ غير ثابتة في عالم أحادي القطبية بسيطرة الولايات المتحدة، أو على الأقل، عالمٌ تُمثل فيه القرارات السياسية الأمريكية مرجعاً أساسياً يقيس إزاءه الآخرون قراراتهم. ومع مُرور الزمن، يُرجّح ألاّ تتمكّن الولايات المتحدة من الاستمرار في وضعيتها الحالية؛ فثمة قوى كبرى أخرى ستنشأ⁽¹⁶⁾.

وكل ذلك سوف ينعكس على طبيعة النظام السياسي الدولي. وتشير بعض الدراسات إلى أن "أساس تصنيف الدول من حيث الدور الذي تلعبه في العلاقات الدولية ومن حيث الأهمية السياسية: هو "الوزن السياسي"، وبناءً عليه تُقسّم الدول إلى: دول كبرى، متوسطة، وصغيرة".

وليس للدول الكبرى منزلة واحدة، إذ توجد من بينها دولتان تستحقان أن يطلق عليهما اسم الدولتان أو القوتان الأعظم، وهما الولايات المتحدة وروسيا، وليس هذا الوصف نتيجة لكثرة سكانها أو نتيجة لكبر حجم إقليمهما، أو نتيجة لمواردهما من الطاقة والمواد الأولية، وإنما هذا الوصف لاعتبارات سياسية وإستراتيجية. فقد حصلت الدولتان قبل غيرهما على الأسلحة النووية: الولايات المتحدة منذ سنة 1945، والاتحاد السوفيتي منذ سنة 1949. ورغم أن دولاً أخرى أصبحت تمتلك السلاح النووي إلا أن لها قوة نووية محدودة بالمقارنة مع القوى النووية التي تملكها أمريكا وروسيا⁽¹⁷⁾.

ويقف اليوم إلى جانب الولايات المتحدة عدد من "القوى الكبرى" يملك كل منها نسبة من عناصر القوة وعلاقات القوى، تشكل بمجموعها نسبة مهمّة في المكوّن العالمي للقوة وعلاقات القوى، ومن ثمّ التأثير في كميّة إدارة قضايا النظام الدولي. وتتسم هذه القوى بعددٍ من السمات أبرزها:

- عدم الاتفاق على تحديدها، حيث أن ثمة خلافاً حولها، فيرى البعض أنها: الصين وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي واليابان، وآخرون يضيفون: الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول النمر الأسبوية.

- أن هذه القوى مازالت لم تتفق فيما بينها جدياً على إيجاد آليات للحوار بعيداً عن مصالح الولايات المتحدة في إدارة قضايا النظام الدولي⁽¹⁸⁾.

وتتوزع القوى الكبرى حالياً على مستويين، المستوى الأول: هو الذي يعبر عن تلك القوى التي تقوم على قدرة عسكرية تقليدية وغير تقليدية مهمة، ولكن دون أن ترتقي إلى مستوى مثيلتها الأمريكية، هذا فضلاً عن تمتعها بواقع تكنولوجي- صناعي- اقتصادي متطور، وتندرج تحت هذا المستوى كل من: الصين وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة وفرنسا، وقد جرت العادة على إطلاق تسمية "القوى الكبرى التقليدية" على هذه الدول. أما المستوى الثاني: فهو الذي يعبر عن تلك القوى التي تتميز بقدرات تكنولوجية صناعية اقتصادية متميزة، ولكن دون أن يصابها، حالياً على الأقل، قدرات عسكرية تنمى والقدرات العسكرية للقوى الكبرى التقليدية، وتندرج تحت هذا المستوى: ألمانيا واليابان، وعادة ما تسمى هذه الدول بالقوى الكبرى الجديدة أو البازغة⁽¹⁹⁾.

وقد أشار الكاتب الأمريكي فريد زكريا في كتابه "عالم ما بعد أمريكا" إلى أن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى وحيدة على المستويين السياسي والعسكري، إلا أن المجالات الأخرى الصناعية والمالية والتعليمية والاجتماعية والثقافية كلها على السواء، تتحول بعيداً من وضع الهيمنة الأمريكية. وفي هذا الصدد أثار مفهوم "تحول القوة" اهتماماً كبيراً في نظريات العلاقات الدولية، كما سعت بعض الدراسات إلى تطبيق مقولات نظرية "تحول القوة" على ما تمّ اعتباره عملية تحول قوة بين أمريكا والصين⁽²⁰⁾.

وفي السياق ذاته، أشار الكاتب وخبير العلاقات الدولية الأمريكي والتر روسيل ميد إلى صعود كلا الدولتين روسيا والصين كقوتين تعديليتين عالميتين. وذكر أن تلك "القوى التعديلية" تسعى إلى تغيير النظام العالمي الذي أعقب نهاية الحرب الباردة⁽²¹⁾، والذي اتسم بأنه نظام "أحادي القطبية".

بل تحدث عالم السياسة الألماني هيرفريد مونكر في كتابه المهم: "الإمبراطوريات" عن توصيف "الولايات المتحدة بأنها إمبراطورية جديدة"، مؤكداً أن إطلاق مصطلح "إمبراطورية" على الولايات المتحدة أمر غير معتاد بالنسبة للأمريكيين. وقد دأب المفكر البريطاني بول كينيدي على استخدام مصطلح "القوة العظمى" عند الحديث عن الولايات المتحدة⁽²²⁾. وذهبت بعض الأبيات السياسية التي تناولت سيناريوهات مستقبل النظام الدولي إلى أن: العالم سوف يستمر في العيش ضمن آفاق العصر الأمريكي إلى مدى يُقدَّر بنحو خمسة عقود على الأقل⁽²³⁾. بينما ذهبت أدبيات أخرى إلى أن الفترة الحالية هي "فترة انتقالية"، وهذه الأخيرة خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي معاً⁽²⁴⁾.

علاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام:

تبيّن من الطّرح السّابق أنّ مبادئ وقواعد القانون الدولي العام قد تطوّرت بشكل ملحوظ، لاسيما منذ النصف الأخير من القرن العشرين. فالمبادئ والقواعد القانونية وإن كانت لا تجري من حيث السرعة التّقدم التّقني الهائل، إلّا أنّها كانت ومازالت تُلبّي وتتماشى مع مُتطلّبات الجماعة الدّوليّة في المجالات المُختلفة.. باختصار، إنّ مبادئ وقواعد القانون الدّولي تُعبّر انعكاساً صادقاً للظُّروف البيئية المُحيطة بإيجابيّاتها وسلبيّاتها⁽²⁵⁾. وقد اتفق العديد من العلماء على أن "القانون" هو نتيجة "السلطة"، لذلك، فمن الطبيعي-كما يرى بعض الخبراء- أن تلتزم القوى الكبرى بالقانون الدولي أكثر من الدول الأقلّ قوة؛ فهي تمتلك الوسائل لتوضيح وفرض القواعد القانونية التي تخدم مصالحها على أفضل وجه في العالم⁽²⁶⁾.

ويُمكن القول أنّ المُجتمع الدّوليّ تعرّض للعديد من التّغيّرات العميقة خلال كافّة مراحلها، والتي تركت بصماتها على بُنيته وهيكله وشكله. وتتمثّل أهمّ تلك التّغيّرات فيما يلي:

1. ازدياد عدد الدول التي تشكّل العمود الفقري للجماعة الدولية المعاصرة، يكفي أن نذكر أن عدد أعضاء الأمم المتحدة يقترب من المائة وتسعين دولة، بعد أن كانوا 51 وقت إنشائها.
 2. ازدياد أهمية الكائنات القانونية الدولية الأخرى، والتي تلعب دوراً لا يمكن إنكاره على الصعيد الدولي مثل: المنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسيات وغيرها.
 3. وجود عدد من الدول التي تتحكم في مصير المجتمع الدولي. وإذا كانت ظاهرة القوى العظمى قد تواجدت منذ أقدم العصور، فإن من الثابت أن القوى العظمى الموجودة حالياً تستند- بالنظر إلى التّقدم العلمي الرهيب- إلى مبدأ توازن التأثير أو توازن القوى رغبة في تلافي أي تدمير ذاتي لكل منهم.
 4. ترابط وتداخل وتشابك العلاقات بين أعضاء الجماعة الدولية، سواء من الناحية الأفقية أو الرأسية. هذا الترابط تتجلى مظاهره في عدم إمكانية استغناء الدول بعضها عن بعض في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية.
- والصورة السّابق عرضها هي في الواقع انعكاسٌ لتطور طويل تضرب جذوره في أعماق التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. فالقانون الدولي (التقليدي خصوصاً) جسد سيطرة الأقوياء على الضعفاء. وإذا كان القانون الدولي التقليدي في طريقه إلى الزوال باعتباره مرحلة تاريخية عفا عليها الزمان، فإن مبادئه مازالت قائمة كنهج وكوسيلة رؤيا، أي أنه إذا كان الشكل قد تغير أو يكاد، فإن المضمون واحد⁽²⁷⁾.

وتتضح ملامح العلاقة بين القانون الدولي والقوى الكبرى من خلال احترام هذه الأخيرة لقواعد القانون الدولي عندما تتفق مع مصالحها (القومية والاستراتيجية)، وتضرب

به عرض الحائط عندما يتعارض مع تلك المصالح. حيث أن الأقوى دائماً - شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً - يسعى إلى فرض قيمه ومصالحه على منظومة القواعد القانونية الحاكمة - أو التي ينبغي أن تكون حاكمة - للمجتمع الذي يحيا في إطاره؛ فقواعد القانون - دولياً كان أم داخلياً - لا تأتي بالضرورة تعبيراً عن الحق والعدل وما ينبغي أن يكون؛ وإنما عن توازنات القوى والمصالح والأفكار والأيدولوجيات السائدة في المجتمع المخكوم بها⁽²⁸⁾.

وإذا كان القانون الدولي قد واجه، وما زال يواجه، تحديات فترة ما بعد الحرب الباردة، فقد ظهرت الولايات المتحدة قطباً وحيداً منفرداً بنفوذ لم يسبق لدولة أن حازته من قبل في ظل القانون الدولي المعاصر، بحيث أصبحت تطوق هذا القانون خدمة لمصالحها وأهدافها، ضاربة بمبادئ "الشرعية الدولية" عرض الحائط، متجاوزة ميثاق الأمم المتحدة⁽²⁹⁾. بل ومتجاهلة هذه المنظمة نفسها؛ حيث أنه بعد أحداث 2001/9/11 أصبحت أمريكا أكثر عداء للأمم المتحدة، واستعدادا لاستخدام القوة في سياستها الخارجية، وأشد رغبة في العمل الأحادي الجانب، أي أن البنية الدولية الحالية قد عززت من استخدام أمريكا للقوة العسكرية، وقللت إمكانيات الاحتكام إلى قواعد وأسس القانون الدولي العام⁽³⁰⁾.

غير أنه إذا كانت أحداث 9/11 قد أتاحت فرصة مثالية للإدارة الأمريكية من أجل صياغة النظام الدولي على النحو الذي يكرس الهيمنة الأمريكية على العالم، فإن هذا التوجه واجهته مغضلة حقيقية تتمثل في القيود والضوابط التي تضعها قواعد القانون الدولي في هذا السياق، ومن هنا كان السعي الأمريكي لتغيير قواعد القانون الدولي، وإنشاء نظام قانوني دولي جديد يستجيب لتلك التوجهات الأمريكية، وهو المعنى الذي أكدّه بوضوح جون يو نائب مساعد النائب العام الأمريكي في حديثه عن معتقلي جوانتانامو في مايو 2002 حين قرّر: "أنّ ما نحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو صياغة نظام قانوني دولي جديد"⁽³¹⁾. وبعد انتهاء الحرب في العراق في أبريل 2003 أعلن ريتشارد بيرل مهندس برنامج المحافظين الجدد في أمريكا، أن: "الحرب في العراق تُوفّر الفرصة لإعادة صياغة القانون الدولي والخط من قيمة الأمم المتحدة"، وهكذا، بدأت أعمال كهذه تبدو أشبه بدعوة لمحاولة منهجية من المحافظين الجدد لإعادة صياغة القانون الدولي العام على ضوء الأولويات والقيم الجديدة⁽³²⁾. ومن الركائز المهمة في أطروحات المحافظين الجدد: الارتياح وانعدام الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي، فرغم أنّ هذا الأخير من صنع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلّا أنّ هذه الأدوات تحوّلت مع الزمن إلى أدوات عاجزة عن الاستجابة لتحديات الأمن الدولي⁽³³⁾.

وتؤكد الاستراتيجيات التي أعلنها الرؤساء الأمريكيون بعد الحرب الباردة تمسكهم بالدور القيادي للولايات المتحدة، وهذا واضح في خطاباتهم عن "حالة الاتحاد"، فالاختلاف بين الإدارات ليس نابعا من أهمية الولايات المتحدة بوصفها قائدة مهيمنة عالمياً، وإنما من

الاختلاف المتجدد منذ القرن التاسع عشر الذي يدور حول المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية، وملامح الجدل حول الأفضلية؛ المثالية أم الواقعية، الانفرادية أم التعددية⁽³⁴⁾.

القوى الكبرى وإشكالية فاعلية قواعد القانون الدولي العام:

في ضوء ما سبق، يمكن تعريف الفاعلية في نطاق القانون الدولي العام بأنها: "القدرة الكامنة لقواعد هذا القانون في الاستجابة لمتطلبات المرحلة التي يمرُّ بها المجتمع الدولي خلال مدة زمنية معينة، ومدى تأثير تلك القواعد على سلوك الدول الأعضاء فيه"، فالاستجابة التي تبديها دولة ما على سبيل المثال لتأثير قاعدة قانونية دولية معينة فيها، هي محصلة لفاعلية تلك القاعدة بدلالة القدرة في التأثير، بمعنى أنها تعبر عن حجم تأثير القاعدة القانونية الذي تُدرِّكه تلك الدولة⁽³⁵⁾.

وفي الحقل الدولي، يكون الخاضعون للقانون الدولي أنفسهم هم الذين يُشرعون القانون، وهم الذين يمثلون السلطة العليا لتفسيره، وبيان المعنى المحدد لما يسنونه من تشريعات، ومن الطبيعي أن يُفسر هؤلاء القانون الدولي، وأن يطبقوا نصوصه على ضوء مفاهيمهم الخاصة والمتباينة للمصلحة القومية، ومن الطبيعي أيضاً أن يستغلوا هذه القوانين في تأييد سياساتهم الدولية الخاصة⁽³⁶⁾.

ويربط مورجنتاو بين السيادة وفاعلية القانون الدولي، حيث يرى أنه: "من الاستحالة المنطقية أن يتم الربط بين ظاهرتين تُعدّان لباب القانون الدولي العام وجوهره، ويطرح فرضيتين بهذا الخصوص، الأولى: أن القانون الدولي يفرض قيوده القانونية على الدول فرادى. الفرضية الثانية: أن هذه الدول نفسها ذات سيادة، أي أن لها القدرة والسلطان في فرض القوانين وتنفيذها، من غير أن تكون خاضعة لأيّة قيود قانونية، فالسيادة لا تتفق مع النظام القوي والمركّز والفعال للقانون الدولي العام"⁽³⁷⁾.

في هذا الإطار، حدث نوع من التفاوت في مدى القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي؛ فأصبح هناك ما يُعرف بـ "القواعد الأمرة"، مقابل "القواعد المكملة"، وكذلك: "القانون المرن" مقابل "القانون الصلب". فـ "القواعد الأمرة" (Jus Cogens): هي القواعد الملزمة لكل الدول، وتشكل تغييراً عن مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، ولا يجوز مخالفتها، أو الاتفاق على ما يخالفها. وهي: "مجموعة القواعد الإلزامية التي تحمي القيم والمصالح الأساسية للجماعة الدولية، وتتمتع بالسمو على كافة قواعد القانون الدولي الأخرى، وترتب التزامات على عاتق كافة الدول وأعضاء الجماعة الدولية"⁽³⁸⁾.

أمّا "القواعد المكملة"، (Complementary rules) فهي تمثل نموذجاً يهتدي به من يشاء من الدول، أعضاء الجماعة الدولية، ويتركه من يشاء منهم. ويُعرّفها البعض بأنها "تلك القواعد التي تُنظّم سلوك الأفراد على نحو معين، ولكن يجوز لهم الاتفاق على ما يخالف أحكامها". أو هي "تلك التي يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إتباع حكم آخر يخالف

الحُكْم الذي أشارت إليه تلك القاعدة⁽³⁹⁾. بينما "القانون المرن" (The Soft Law) الذي وصفه الفقه الفرنسي بالضعف، وذلك بالمقابلة مع "القانون الصلب" (The Hard Law)، والنماذج المعتادة لذلك القانون المرن أن تحتوي نصوص القرارات والمعاهدات الدولية-وهي بصدد تحديد التزامات الدول-على تعبيرات ذات دلالة معينة مثل:

"التزام الدول بالبحث عن.."، أو "بذل الجهد.."، أو "تحت الدول..". والجدير بالإشارة أن العبارات الواردة في قرارات الأمم المتحدة -تحت الدول، تطلب من الدول-تعكس رغبة الدول الكبرى المسيطرة على آلية المنظمة الدولية، والتي تمارس ضغوطاً كبيرة في عدم تحديد الالتزامات القانونية في هذا الإطار، فضلاً عن عدم ترتيب جزاء قانوني على مخالفتها، وهنا نكون بصدد قرارات دولية هشة لا تتمتع بالصفة الإلزامية⁽⁴⁰⁾.

وقد توصلت بعض الدراسات العلمية -في هذا الصدد- إلى أن القانون الدولي المعاصر يفتقر إلى فاعلية التركيز والتأثير في المجتمع الدولي؛ نظراً لاستحالة وجود سلطة سياسية عليا تسمو فوق إرادة الدول، لهذا ولكي يكون للقانون الدولي قدر من الفاعلية والتأثير في محيط العلاقات الدولية يبدو أنه لابد من وجود توازن في ميزان القوى الدولي، أي وجود دولتين على الأقل تفان على قدر من المساواة في قمة هرم النظام الدولي، بحيث يكون لهما القدرة على توجيه وتنظيم هذا النظام بصورة تتفق ومقتضيات القانون الدولي العام، وفي حالة ميل ميزان القوى لصالح دولة من الدول فإن هذا الميل سيكون على حساب فاعلية قواعد القانون الدولي⁽⁴¹⁾.

ثالثاً: النظريات المُفسِّرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي

العام: توجد عدّة نظريات تُفسِّر طبيعة العلاقة بين القوى الكبرى والقانون الدولي العام، وتوظيف تلك القوى لقواعد القانون الدولي عندما تتفق مع مصالحها، ومن أبرز تلك النظريات ما يلي:

1. النظرية الواقعية: (الكلاسيكية والجديدة):

-الواقعية التقليدية(الكلاسيكية): يتلخّص منظور المدرسة الواقعية أساساً في أن العلاقات الدولية هي "علاقات قوة"، وأن الرغبة في السيطرة هي السمة المميزة للعلاقات الدولية. وبمعنى آخر، فإن انتهاج الرؤية الواقعية يعني حل المنازعات الدولية بكل الوسائل التي تحقق من خلالها الدول أهدافها، دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي والأخلاق⁽⁴²⁾. وترى الواقعية، القائمة على فكرة فرض القانون بالقوة، أن القانون المدعّم فقط من قبل القوة يُعدّ قانوناً. وتلك وجهة نظر المفكر الإنجليزي (توماس هوبز)⁽⁴³⁾. ونظراً لأن القانون لا يتطلب قواعد واضحة فحسب بل يتطلب أيضاً مؤسسة تُنفذ تلك القواعد، لم يكن القانون الدولي قانوناً فعلياً بل كان مُجرّد "أخلاق دولية" تتسم بالإيجابية. وقد أوضح (جورج ويل) ذلك المنظور عندما لاحظ أن فكرة القانون الدولي أصبحت محلّ جدل بسبب نقص الإجماع الدولي على قواعده. إضافة إلى ذلك، فقد تساءل عن إمكانية وجود قانون بين دول ذات

سيادة⁽⁴⁴⁾. ومن رُؤاد الواقعية الأمريكي (هانز مورجانشو)، الذي ينتقد الوسائل القانونية في حل مشاكل السياسة الدولية، ويدعو الدبلوماسية إلى التخلي عن القانون الدولي، وأن لا تستهدي في سعيها إلا بعلاقات القوة. ويُعلن أن التطلع إلى السيطرة الذي هو، من طبيعة البشر، هو القانون الذي يسود العلاقات الدولية. ويخلص من ذلك إلى إنكار الوظيفة التنظيمية للقانون الدولي. ويرى أنه على الدبلوماسية أن تعمل حساباً للقوة، إذ ليس للقانون الدولي في رأيه أي اعتبار⁽⁴⁵⁾.

إذا، دعامت التحليل في الواقعية التقليدية هما: فكرة المصلحة وفكرة القوة، والمصلحة هنا تتحدد في إطار القوة التي تتحدد في نطاق ما يسميه مورجانشو بفكرة التأثير أو السيطرة Control⁽⁴⁶⁾. ويُعجّد (لستر بيرسون) وزير خارجية كندا السابق مفهوماً مماثلاً في كتابه "الدبلوماسية في العصر الذي"، فهو يرفع من شأن سياسة القوة، دون أن يترك للقانون الدولي موضعاً في العلاقات الدولية. أما (جورج كينان) سفير الولايات المتحدة السابق في الاتحاد السوفيتي، والمعروف بالدعوة إلى سياسة القوة، فإنه يؤكد أن القانون الدولي لا يصلح وسيلة لتسوية المشاكل الدولية، ويرى أن: "مهمة نظام العلاقات الدولية تتخلص لا في عرقلة هذه العملية وتقييدها بحجج من قوة القانون، وإنما بتسهيلها، وعزل وتخفيف المنازعات التي تثيرها. أما القانون فهو شديد التجريد والصلابة لدى مواجهته مثل هذه الأهداف، ولا يتوافق بسهولة مع مقتضيات الأحوال والظروف التي يصعب التكهّن بها وتداركها⁽⁴⁷⁾". ومن رُؤاد الواقعية المعاصرين الأمريكي (هنري كيسنجر) الذي يُعتبر أحد آباء الواقعية في السياسة الخارجية الأمريكية، (وهو وزير خارجية أمريكا السادس والخمسون)، وقد مزج بين العنف والتهديد به من جهة، والدبلوماسية من جهة أخرى، حيث دعا لرد انتقامي بعد أحداث 9/11/2001م، وأيد غزو العراق عام 2003م، وهو ينظر بمرونة تجاه التغير في مناهج السياسة الخارجية بما يتوافق مع مصالح الدولة، مؤكداً أن: "القوة يجب أن تحل محل الشعور بالالتزام"⁽⁴⁸⁾.

أما (زبغينيو بريجنسكي) المفكر الاستراتيجي الأمريكي مستشار الأمن القومي في فترة الرئيس جيمي كارتر، فقد ساهم في الفكر الاستراتيجي الأمريكي بعدد من الإصدارات المتعلقة بالسياسة الأمريكية. وهو يرى أن عالم اليوم أقل قابلية للهيمنة من قوة واحدة، حتى ولو كانت قوية عسكرياً، وتمتلك نفوذاً سياسياً⁽⁴⁹⁾. فالقوة بحد ذاتها ليست كافية لفرض المفهوم الأمريكي لنظام عالمي جديد، وقد تفتقر السيطرة العالمية الفاعلة إلى السلطة، حتى وإن بقيت أمريكا هي القوة العظمى المتفردة لبعض الوقت⁽⁵⁰⁾.

-الواقعية الجديدة: تتوزع تنظيرات أقطاب هذا التيار الواقعي الجديد بين ما يسمى: بالواقعية البنوية، الواقعية الدفاعية، والواقعية الهجومية، وإن كانت كلها تنبثق من نفس الأساس الفكري، والمستمد بدوره من الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي. تنظر الواقعية

الجديدة إلى النظام الدولي على أنه بُنية أو هيكل يتميّز بالفوضى، ويفتقر إلى حُكومة عالمية⁽⁵¹⁾. وكَرَس الواقعيون الجُدُّ اهتماماً واضحاً بفكرة "النَّظام"، وكيف يتماثل الوضع على المُستوى العالمي معها. ورغم ذلك لم يتنازل الواقعيون الجُدُّ عن جوهر الفكرة الواقعية عن "القُوَّة"، وإن تجاوزوا المُنطلق البسيط في اعتبار المسألة تتعلّق بالطبيعة البشرية⁽⁵²⁾. ومن هذا التصوير سالف الذكر - لطبيعة النظام الدُولي، يخلُص الواقعيون الجُدُّ إلى ما يلي:

- أن هذه الأبعاد المُتشابكة تُعزِّز الميل لدى الدُول الأطراف في هذا النِّظام للتَّصرُّف بشكلٍ عُذواني.
- أن البنية الفوضوية للنظام الدولي سوف تستمر رداً من الزمن، ولن تتغير في المستقبل المنظور، مما يعني استمرار نزعات العنف (Violence) بل وتفاقمها كتصاعد الصراعات العرقية في العالم.
- أن استمرار دوران الدول في هذه الحلقة المُفرغة من الأفعال ورُدود الأفعال المبنية على مشاعر الخوف العميق والشكوك المُتبادلة، هو الذي يضعها في مُواجهة المُعضلة الأمنية الراهنة، ولن يُخفف من حدة هذا الوضع اتجاه الدول إلى الدُخول في ترتيباتٍ دُوليةٍ مُعيَّنة، التي سوف تلتفت عليها، وتُحاول أن تتهرَّب من التزاماتها تجاهها بكُلِّ وسائل الخداع متى كانت لها مصلحةٌ في ذلك⁽⁵³⁾.

2- نظرية "تحول القوة": يُشير مفهوم "تحول القوة" إلى فقدان الدُولة المُهيمنة موقعها القيادي لمصلحة قادمٍ جديدٍ سريع التَّنامي، الأمر الذي يجعل من الأخير كأنه ظلٌّ لِهَذِهِ الدُولة المُهيمنة. ولكي يحدث تحوُّلٌ للقُوَّة، يتعيَّن على القادم الجديد أن يحصل على مصادر للقُوَّة أكبر ممَّا لدى الدُولة المُهيمنة، أو على الأقلَّ يحدث تعادلاً مع المُقدِّرات القوميَّة للدُولة القائد. إنَّ مقولات هذه النظرية التي قدَّماها أورجانسكي لا تزالُ صالحة للاختبار، كما أنَّ لديها قدرة تنبئية عالية. وتنظرُ هذه النظرية للنَّظام الدُولي على أنه تسلسلٌ هيراركيٌّ للدُول يتضمَّن درجاتٍ مُختلفة من التَّعاون والمُنافسة. أمَّا مؤشِّراتُ تحوُّل القُوَّة بالنِّسبة لروسيا فهي عديدة، منها: التقليديَّة: مثل حجم القُوَّات المُسلَّحة والنواتج القوميَّة الإجماليَّة وعدد السكَّان، ومؤشِّرات غير تقليديَّة أي القُوَّة النَّاعمة.. وإذا طبقنا المؤشِّرات التقليديَّة فسنجدُ أنَّ روسيا أصبحت قُوَّة عظمى ناشئة في مجال الطاقة، ولديها مظاهر القُوَّة الصلبة كالأسلحة النَّووية، والجيش التقليدي، والقُوَّة الاقتصادية. ويرى البعض أن: التدخل العسكري الروسي في سوريا 2015 يأتي في سياق التداخلات الدولية التي عنوانها المصالح الاستراتيجية للأطراف المُتداخلة والمُتدخلة تطبيقاً لنظرية "تحول القوة" بمُساندة قوى دولية أخرى. أمَّا المؤشِّراتُ غير التقليديَّة فروسيا تستخدمُ القُوَّة النَّاعمة في علاقاتها بالدُول المُجاورة، حيثُ تقومُ بتصدير الغاز الطبيعيِّ لأوكرانيا ودُول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وتقومُ باستيعاب الملايين من العمالة الفائزة بهذه الدُول⁽⁵⁴⁾.

3- النظرية المعيارية: تشهدُ نظرية العلاقات الدُولية اهتماماً متواصلاً ومتزايداً بالبعد المعياريّ لظاهرة الدُولية، وهذا الاهتمام يُعدُّ أحد أشكال الاستجابة العلميَّة لتطوُّر الظاهرة

الدولية، فالواقع الدولي المعاصر يشهد بُرُوز قضايا جديدة -قضايا التدخل الإنساني والعدالة التوزيعية والبيئة- وأهم ما يميز هذه القضايا هو أنها تفتح المجال لجدال وخلاف وحوار "لانهائي" معياري بطبيعته⁽⁵⁵⁾. إن النظرية المعيارية في العلاقات الدولية تشتمل على مجموعة متنوعة من المقاربات والنظريات التي لها هدف مشترك هو استكشاف التوقعات والقرارات والمعضلات الأخلاقية في السياسة الدولية⁽⁵⁶⁾.

وتُعتبر "النظرية المعيارية" تقليداً مُستمرّاً ومتواصلاً ضمن الحقل النظري للعلاقات الدولية، يتصل بشكل وثيق بتاريخ الفكر السياسي منذ أقدم العصور. ولعلّ أفضل تعريف للمقاربات المعيارية هو ما قدّمه أحد أبرز ممثليها المعاصرين، وهُو: كريس براون، الذي يرى أنّ المعيارية هي "ذلك الجِسْم من الجهد النظري الذي يُعالج الأبعاد المعيارية للعلاقات الدولية، والمسائل الأعم بشأن المعنى والتفسير التي تُثار في الحقل. و بشكلٍ أساسي فإنّ المعيارية تتناول الطبيعة الأخلاقية للعلاقات بين الجماعات/ الدول". هذه المسائل تشمل ما يُواجهه المجتمع الإنساني كالحرب والسلام والعدالة واللاعلاقة، حقوق الإنسان، التدخل في سيادة الدول، وغيرها من الأسئلة الأخلاقية الجوهرية. واليوم أصبح هناك إحياء بفعل تيارات ما بعد الحداثة وما بعد الوضعية للقضايا التي تعالجها المعيارية⁽⁵⁷⁾.

4- المدرسة السلوكية: هي مدرسة فكرية واکب بروزها قيام الثورة السلوكية في مجال علم السياسة في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ومع بروزها دخل علم العلاقات الدولية مرحلة جديدة، استندت إلى الاقتباس وتطبيق مناهج البحث العلمي في دراسة الظواهر والمتغيرات السياسية⁽⁵⁸⁾. تنطلق هذه المدرسة من اعتبار سلوك البشر جوهر العلاقات السياسية، لذلك تدرس سلوكيات الدول التي هي في الأصل والأساس سلوكيات الأفراد والجماعات. وهي تعتمد منهج التحليل الكمي للحالات الواقعة في العلاقات الدولية. وتربط بين الظواهر السياسية والظواهر الاجتماعية⁽⁵⁹⁾. تؤكد هذه المدرسة على "عادات الامتثال للقانون"؛ حيث يُجسّد القانون بالنسبة لهم القواعد والمبادئ التي يقوم بها أفراد المجتمع كعادة، ويجدون في القيام بها مصلحة لهم. ويكمن السر في قيام نظام قانوني فعال في "الشريعة"، والمفهومة على أنها القبول الطوعي للقواعد والمؤسسات الحكومية التي تضعها. ويُعدّ النظام القانوني الدولي شرعياً إذا كان ينظر للمؤسسات التي تضع القواعد وتفسرها وتطبقها على أنها مقبولة، وإذا كانت القواعد نفسها تلقى تأييداً واسعاً. ولكي يكون النظام القانوني جديراً بالثقة، لا بد وأن يكون قائماً على القبول الضمني أو الصريح⁽⁶⁰⁾.

وكما أوضح "روجر فيشر" فإن الفكرة القائمة على أن القانون تلزمه قوة تقوم على تصورات خاطئة عديدة، أولها: أن القانون لا ينفذ فقط لأنه أمر تدعمه القوة، ففي بعض الأحيان تمثل الحكومات لأحكام المحاكم رغم امتلاكها قوة أعلى قد تمكنها من تجاهل هذا

الإجراء القانوني. التصور الثاني الخاطئ: أن الوسيلة الوحيدة للتأثير على الحكومات الأجنبية هي "القوة العسكرية"، رغم أن هناك وسائل وعناصر أخرى مهمة للقوة غير القوة العسكرية، مثل: المبادئ والإجراءات المشتركة والرأي العام العالمي، والمفاوضات والمناقشات العقلانية، ومحاولة الإقناع الأخلاقي. التصور الثالث الخاطئ: أن القانون الدولي يكبح جماح الدول فحسب، طبقاً لرأي فيشر فإن: "القانون ليس مجموعة من القواعد التي تحظر القيام بفعل معين فقط، بل هو أيضاً مجموعة من الإرشادات والمبادئ المؤثرة في اختيارات الأفراد والمجتمعات السياسية، وفي مصالحهم أيضاً"⁽⁶¹⁾.

5- النظرية البنائية (Constructivism): تُركّز البنائية في دراسة السياسة الدولية على الأسس والبنى غير المادية/المعيارية (Normative) التي تحكم العلاقات بين الوحدات الدولية، حيث تعكف البنائية على دراسة وتحليل دور الثقافة والقيم والأفكار في العلاقات الدولية، وتتناول بالتحليل قضايا ودور وأثر المتغيرات النفسية والثقافية والفهم الجماعي المشترك في تشكيل مصالح وأفضليات الدول، جنباً إلى جنب مع الاعتبارات المادية التي تقول بها المدرستان الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة⁽⁶²⁾.

ووفقاً لألكسندر ونت المؤسس المعاصر لهذا الاتجاه النظري فإن: النظرية البنائية تقوم على أساسين، الأول: أن بنية المجتمعات الإنسانية تتشكل وتتحدد في الأساس وفقاً للأفكار المشتركة أكثر منها على القوة المادية. الثاني: أن الهويات ومصالح الأطراف والفاعلين الموجودين في النظام الدولي يتم تشكيلها بناءً على هذه الأفكار، وبالتالي، فهي ليست حتمية أو هبة من الطبيعة⁽⁶³⁾. وهكذا لا ترى البنائية العالم من منظور إما الصراع أو التعاون، فوفقاً للبنائيين، هناك بعض الهويات التي تتبنى أفكار إيجابية تجاه الآخرين، وتعرف مصالحها واستراتيجياتها بطريقة تسهل التعاون والعلاقات السلمية⁽⁶⁴⁾.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين البنائية والقانون الدولي يرى البعض أن: النظرية البنائية وفهمها المتطور للقواعد السلوكية تجعل من الممكن الفهم الجيد المبني على أسس اجتماعية وتاريخية للقانون الدولي. رأى أونيف أن الخطاب والعالم الاجتماعي يتشكلان بتبادل. وبالنسبة له، لم تغد عملية القانون في المجتمع الدولي دقيقة. فعندما طبق أونيف معايير الثلاثة: حول قانونية - تشكيل الأحكام، تأسيسية الدعم الخارجي للأحكام، وجود مسئولين لتنفيذها - القانون الدولي تبين أنها مفقودة. إن القانون في المجتمع الدولي يوجد ببساطة استناداً إلى دوره في تحديد لعية العلاقات الدولية. ويعرف صانعي القرار المغيين بطبيعة تفاغلم، ويحدد من هو الفاعل، ويتخذ الخطوات الضرورية لضمان صلاحية أفعالهم الرسمية، ويحدد وزن والأولوية للدعاوى المختلفة. مجمل ذلك أن العملية القانونية الدولية مرتبطة أيما ارتباط بالسياسة. وعليه، فإن الأسلوب الخاص بالحجة القانونية التي تتعلق بالنظم المحلية، لا يمكن أن يوجد في المجتمع الدولي⁽⁶⁵⁾.

إذا، البنائية تركز على دور القيم والمبادئ والأفكار والمعتقدات في بناء منظومة القانون الدولي. وتركز البنائية على تأثير القانون الدولي على تحسين العلاقات الدولية وحل الخلافات، وكذلك قيام البيروقراطيين بحل المشاكل الدولية العالقة بين الدول، كما تبين البنائية إمكانية قيام المنظمات الدولية من دون تلقي أي دعم من أي دولة، وكيف يتم تبني قواعد وأنظمة جيدة في العلاقات الدولية. ويعكس القانون الدولي العالم كوحدة يتم بنائها من خلال الأفراد والحكومات واللاعبين من غير الدول. وتفضل البنائية استخدام معايير مثل الأخلاقية الدولية والعقلانية القانونية في قبول القانون الدولي⁽⁶⁶⁾.

ثالثاً: الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدولي المعاصر:

أبانت الأحداث التي شهدتها العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، وانفراد الولايات المتحدة شبه الكامل بقيادة النظام الدولي بما لا يدع مجالاً للشك أن ثمة أزمة خطيرة يشهدها القانون الدولي المعاصر، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي ينبغي أن تحكم حياة المجتمع الدولي، وأن ثمة محاولات جادة تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل قواعده ومبادئه الحاكمة على النحو الذي يتوافق ومصالحها من جانب، ورغبتها في إحكام قبضتها وضمان استمرار سيطرتها على النظام الدولي منفردة من جانب ثانٍ، وسعيها إلى إعادة تشكيل العالم وصوغه على هواها من جانب ثالث، وبحيث يغزو هذا القانون انعكاساً لمشينتها وتعبيراً عن إرادتها و جزءاً من استراتيجيتها الهادفة إلى إحكام السيطرة -المادية (من خلال الاقتصاد والقوة العسكرية) والمعنوية من خلال الإعلام وقواعد القانون- على العالم⁽⁶⁷⁾.

1- أمركة القانون الدولي العام: يمكن القول أن الرؤية الأمريكية للقانون الدولي قد طُبعت منذ البداية بطابع خاص، جعلها تعتبر القانون الدولي جزءاً من القانون الأمريكي، والعمل من ثم على إنفاذ أحكام هذا القانون الدولي ليس بوصفه قانوناً دولياً، وإنما في المقام الأول، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من القانون الأمريكي، حيث انبعثت هذه الرؤية الأمريكية من حكم شهير أصدرته المحكمة العليا في مطلع القرن العشرين، في قضية "الباكسي هابانا"، أكدت فيه المحكمة أن القانون الدولي هو جزء من قانون هذه البلاد، وأن للسلطات الأمريكية المختصة أن تعتمد على إنفاذ أحكام هذه القوانين الدولية باعتباره جزءاً من القانون الأمريكي، وقد تجلت هذه الرؤية في العديد من المواقف، اتسم بعضها بخطورة خاصة، كما حدث في قضية رئيس باناما الأسبق "تورييغا"، الذي أختطف من قصره الرئاسي، ونقل إلى أمريكا حيث حوكم وأدين⁽⁶⁸⁾.

إن القناعة الأمريكية بمثالية نظامهم السياسي قادت بالضرورة أيضاً بسمو القوانين الأمريكية على ما عداها. كما أن السلطات الثلاث لا تعطي للقانون الدولي إلا مكانة نسبية، فالدستور الأمريكي لا يحتوي على نص واضح على سمو القانون الدولي على

القانون الأمريكي كما هو الحال في أغلب دساتير العالم. بل إنه وفق ما يعرف بـ (The Supremacy Clause) فإن الدستور الأمريكي يضع المعاهدات والقانون الأمريكي في الدرجة نفسها، هذا الغموض في موقف الدستور الأمريكي من مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الأمريكية أدى إلى نتيجتين هما: الأولى: أن القانون الدولي لا يطبق عندما يتعارض مع القوانين الأمريكية، هذا لا يعني بأن الحكومة الأمريكية تستبعد بشكل روتيني القواعد القانونية الدولية التي تتعارض مع القوانين الأمريكية، وإنما تقوم المحكمة العليا الأمريكية "بتفسير القوانين الفيدرالية بما يتلاءم مع القانون الدولي متى كان هناك مجال للتفسير"، فإذا لم يكن هناك مجال للتفسير، فإن المحكمة العليا تفضل تطبيق القواعد الداخلية مع محاولة إظهار أن الولايات المتحدة لم تخرق التزاماتها الدولية. الثانية: أن السلطات الأمريكية الثلاث تشعر بالحرية تجاه ما يفرضه القانون الدولي على الولايات المتحدة، والكونغرس الأمريكي يستغل هذه الحرية ويصدر قوانين عابرة للحدود من دون مراعاة لمبدأ "إقليمية القوانين".. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكونغرس، وقبل التصديق على أي معاهدة، يشترط عدم المساس بالقوانين الأمريكية، لهذا فإن الولايات المتحدة لا تلتزم بما يتعارض ونظامها القانوني، وهذا ما يفسر رفض الولايات المتحدة الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية. وتشاطر الحكومات الأمريكية الكونغرس وجهة نظره، وتقوم بتبني استراتيجيات للأمن القومي لا تفق كثيرا عند حدود القانون الدولي العام⁽⁶⁹⁾.

2- الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية: أبدت الولايات المتحدة معارضة شديدة ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأخفقت في تحقيق استراتيجيتها في إنشاء المحكمة على الطريقة الأمريكية⁽⁷⁰⁾، ولذلك، رفضت أمريكا المصادقة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم الموجهة ضد الإنسانية عام 1998م، بل إنها ذهبت إلى التهديد باستخدام القوة ضد إجراءات المحكمة ومعاينة الدول التي أسستها إذا أدانت أو سعت لإدانة أفراد أمريكيين على أي نحو، وقد فوّضت لجنة بالكونغرس الأمريكي لتنفيذ هذا التهديد حسب المواقف والملابس المتعلقة بهذا الموقف السلبي من المحكمة⁽⁷¹⁾. وقد أبدت إدارة كلينتون مرونة في التعاطي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقامت بالتوقيع على نظام روما الأساسي، غير أن إدارة بوش الابن سرعان ما اعترضت على ذلك التوجه المرن، واشترطت ألا يخضع أفراد قواتها المسلحة لاختصاص المحكمة، وعملت على تحقيق ذلك من خلال قرار لمجلس الأمن، أو من خلال مجموعة اتفاقيات دولية تؤمن عن طريقها عدم إمكانية تقديم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل إن أمريكا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة في 6/مايو/2002م أنه نظراً إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالالتزام بنظام روما الأساسي كطرف فيه، فإنها تُعبر عن غير ملزمة بأي أثر قانوني لتوقيعها على النظام الأساسي في:

31/12/2000م، وطلبت أن يُعبر عن هذا المعنى في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بحالة التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي⁽⁷²⁾.

3- الولايات المتحدة وتدخلاتها الدولية بحجة الاعتبارات إنسانية: إن التطورات المرتبطة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان تقاطعت في هذا السياق مع ما شهده المجتمع الدولي من انحسار لمبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الذي قرره الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق، ومع تدخل الدول منفردة أو مجتمعة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لدواعي حقوق الإنسان. وهو ما بان واضحاً على سبيل المثال في قرار مجلس الأمن رقم (688) لعام 1991 بشأن الحالة في العراق، والذي تبنى اتجاهاً لا يدعو إلى تجاوز مبدأ عدم التدخل فحسب، وإنما إلى الحق في التدخل، بل وذهب البعض إلى رفع شعار "الواجب في التدخل". ويذهب جانب من الفقه إلى أن دعاوى التدخل الإنساني وما شاكلها من مفاهيم تتحدث عن تغيرات أصابت مفهوم السيادة في معناه التقليدي، وما يقال عن قرب تآكل السيادة الوطنية أو زوالها، وتراجع دور الدولة لصالح كيانات دولية جديدة، ما هو إلا انعكاس لجملة التطورات التي شهدتها النظام الدولي منذ بداية عقد التسعينيات ونهاية الحرب الباردة، والتي أثرت - كما وكيفاً - على مجمل التفاعلات الجارية بين أعضاء الجماعة الدولية وعلى طبيعة قواعد السلوك الحاكمة لهذه التفاعلات والمنظمة لها. والتي يمكن إجمالها في تزايد ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل إلى الحد الذي لم تعد معه أية دولة قادرة بمفردها واعتماداً على قدراتها الذاتية على إشباع الاحتياجات الأساسية لمواطنيها من ناحية، والتطور الهائل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من ناحية ثانية، وزوال نظام القطبية الثنائية وانحيار منظومة الدول الاشتراكية، وبروز القطب الأوحده في النظام الدولي بزعامة الولايات المتحدة⁽⁷³⁾.

وخلال تلك الفترة اهتمت الولايات المتحدة بتطوير استراتيجية جديدة للأمن القومي أعطت فيها اهتماماً خاصاً لمسألة "التدخل"، وكان منطقها هو أن انهيار الدول تحت وطأة الصراعات الداخلية أو بسبب قسوة نظم الحكم فيها يعد واحداً من التهديدات المحتملة للولايات المتحدة؛ لأن تلك الدول ستصبح عرضة لعدم الاستقرار والنزاعات، كما أن هناك حالات أخرى تتبنى نظم الحكم فيها اتجاهات قومية أو طائفية متطرفة تدفعها للتورط في جرائم "التطهير العرقي" و"المذابح الجماعية"، مما يؤدي في النهاية إلى "حروب أهلية"، وتؤكد هذه الاستراتيجية أن مصلحة أمريكا تكمن في التدخل في مثل هذه الحالات⁽⁷⁴⁾.

وبالتالي، كانت تلك "النزعة التدخلية" التي عرفها النظام الدولي في التسعينيات، تأخذ شكل الدعوة إلى التدخل الإنساني كالتدخل الأمريكي في البوسنة

وكوسوفو وكرواتيا وغيرها...، حيث كانت القوى الكبرى ترفع شعار "الحرب العادلة"، وتديرها باسم ما اصطلح على وصفه من الناحية النظرية بـ "الأمن الجماعي والقيم الأخلاقية الكونية"⁽⁷⁵⁾. ورغم أن أمريكا قد اتخذت طرق "الدبلوماسية الرخوة" إزاء بعض القضايا الدولية بعد الحرب الباردة، واعتمدت على المجموعة الدولية لشرعنة سلوكها الخارجي التدخل، إلا أن تبعات الحادي عشر من سبتمبر قد أوقدت محركات الآلة العسكرية لحسم وعلاج التحديات التي تواجهها، ودفعتها للتدخل السياسي لقسر بعض الدول، خاصة في الشرق الأوسط، لتطويع سياساتها، وإذا كان هذا السلوك الأمريكي طبيعياً وفق نظرية العلاقات الدولية البنوية، إلا أن وصول نخبة اليمين المحافظ إلى البيت الأبيض قد ساهم إلى درجة ما في استعجال ردة الفعل، وتبني أساليب تحقيق الهيمنة ومنها الحروب.⁽⁷⁶⁾

وكان التطوُّر الرئيسي في الفكر الاستراتيجي الأمريكي-إبان حرب العراق 2003- يتمثل في تبني مُعادلة ثلاثية جديدة تقوم على: تحوُّل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي من الاعتماد على مفهومي الردع والاحتواء إلى الاعتماد على مفهوم "العمل الوقائي" باعتباره الركيزة الأساسية في هذه الاستراتيجية، إلى جانب تطوير بنية القُوَّات المسلحة الأمريكية من خلال الاستفادة من التطوُّر في التكنولوجيا العسكرية، وتبني نظريات قتالية جديدة، وكانت ساحة الحرب في العراق بمثابة ميدان اختبار لهذه التحوُّلات الرئيسية الثلاثة في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، حيث شكَّلت تطبيقاً لمبدأ "العمل الوقائي"⁽⁷⁷⁾. ولذلك، يمكننا القول أن عمليات التدخل -التي أشرنا إليها سلفاً- هي غير مشروعة من النواحي القانونية، كما أن الولايات المتحدة لم تحقق الأهداف التي أعلنتها عند ارتكابها لتلك التدخلات الخارجية.

4- الموقف الأمريكي من المعاهدات العسكرية: معظم المعاهدات التي تعترض عليها الإدارة الأمريكية هي معاهدات تمس المجال العسكري، حيث رفضت مثلاً التوقيع على بروتوكول كيوتو المرتبط بالتحقق من تطبيق معاهدة الحد من الأسلحة البيولوجية، وانسحابها أيضاً من معاهدة الصواريخ الباليستية (ABM) التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي السابق عام 1972م، خدمة لمصالح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، كما تعترض على معاهدة (CTBT) لمنع النهائي للتجارب النووية التي سيؤدي إلغاؤها أو مراجعتها إلى عسكرة الفضاء، ومعاهدة حظر الألغام الفردية، وخفض بيع الأسلحة الخفيفة، ومراقبة الأسلحة البيولوجية. وقد كان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م تأثير كبير في القرارات والخطط السياسية والاستراتيجية المتعلقة بالموقف الأمريكي من المعاهدات ذات الطابع العسكري، كالانسحاب السالف ذكره من معاهدة (ABM)، الذي أصبح نافذاً

في 13/يونيو/2002م، والانطلاق في تطوير النظام الدفاعي الصاروخي القومي ونشره⁽⁷⁸⁾. وفي 2/أغسطس/2019م أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا المبرمة، عام 1987 إبان الحرب الباردة. وأضاف، أن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"، مُشيراً إلى أن "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة". ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في الثاني من أغسطس 2019 ومبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى"⁽⁷⁹⁾. ممّا يعني تعاضُّم دور القُوَّة الأمريكيَّة والسَّعي إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية على حساب دور القانون الدولي العام.

5- الحرب الأمريكيَّة على "الإرهاب" وتجاوز قواعد القانون الدولي: يُعْتَبَر الإرهاب ظاهرةً عالميَّة خطيرةً وواسعة الانتشار، امتدَّت تأثيرها ليشمل كُلَّ الدُول، برغم اختلاف البيئات السياسيَّة والثقافيَّة والحضاريَّة، بيِّد أنَّ الخلاف حول مفهوم هذه الظَّاهرة ما يزال قائماً حتى الآن، الأمر الذي ترتَّب عليه تعميق الصُّعوبات والإشكاليَّات ذات الصِّلَة بهذه الظَّاهرة، وجعلها مُستعصيةً على التعريف والفهم والتفسير، جُملةً هذه الإشكاليَّات والصُّعوبات التي تكتنف مفهوم الإرهاب وتحيطُ به هي ما أطلق عليها البعض "معضلة تحديد الإرهاب"، حيث لا أحد يزعم أنه قدم تعريفاً دقيقاً شاملاً للإرهاب، فهو مفهومٌ مُجرَّد فشل المُجتمع الدوليُّ في تعريفه، مثلما عجزت الجُهود العلميَّة والأكاديميَّة عن ضبطه وتدقيقه، وهو ما عبَّر عنه بـ "إشكاليَّة التَّكوين المغربي"⁽⁸⁰⁾.

ودُون الخوض في التعريفات الفقهيَّة الكثيرة التي قيل بها لتحديد مفهوم الإرهاب بصفةٍ عامَّة، فإنَّنا نكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى ما توصَّلت إليه اللجنة الخاصَّة التي أنشأتها الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة بمُوجب قرارها رقم 210/51 الصَّادر في السابع عشر من ديسمبر 1996 بغرض إعداد اتفاقية دولية لقمع العمليات الإرهابيَّة بالقنابل، واتفاقية دولية أخرى لقمع أعمال الإرهاب النووي في أكتوبر 2002، والتي انتهت إلى تعريف للإرهاب يقضي بأنَّه: "يعتبر مرتكباً لجريمة الإرهاب كل شخص يقوم، بأية وسيلة كانت وبشكل غير مشروع وبارادته، بقتل شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة حينما يهدف بهذا الفعل، بطبيعته أو وفقاً للظروف المحيطة به، إلى ترويع السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أيّاً كان"⁽⁸¹⁾. وتُعَدُّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م نقطة حاسمة في إعادة صياغة الإستراتيجية الأمريكيَّة في العالم الإسلامي بشكلٍ عامٍّ ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاصٍّ، حيثُ عُدَّت تلك الأحداث بأنَّها محطةٌ عُبورٍ بين نظامين دوليين مختلفين، عُبور نظام ما بعد الحرب الباردة إلى النِّظام الجديد، نظامٌ ما يُسمَّى

بـ(الحرب على الإرهاب)⁽⁸²⁾. وعلى هذا الأساس كانت تلك الأحداث مُتَغَيِّرًا مُؤَثِّرًا على الاستراتيجية الأمريكية العالمية بشكل عام، والاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشكل خاص، بحيث أُفرزت هذه الأحداث واقع القوة العسكرية كقوة تضبط الأوضاع وفق معطيات الرؤية الأمريكية. وبفعل "الحرب على الإرهاب" صارت أمريكا تسوق يومياً للجغرافية السياسية الجديدة التي تنوي فرضها على العالم بالقوة العسكرية لتحقيق أهدافها وهيمنتها، إذ جاء السعي الأمريكي الحثيث لوضع استراتيجية تمكن الولايات المتحدة من ترتيب الأوضاع الدولية لصالحها، فأصدر الرئيس بوش الابن إعلان الحرب على ما يسمى "بالحرب على الإرهاب"، حيث كانت نقطة بداية الاستراتيجية الأمريكية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى⁽⁸³⁾.

وإزاء ذلك، شكل "الإرهاب الجديد" وأحداث سبتمبر منعطفًا مهمًا في تاريخ الولايات المتحدة، التي بدت بتوظيفه وإعطائه بعداً خارجياً لرسم استراتيجيتها الشاملة لتحقيق أهداف ومصالح بعيدة المدى في أقاليم عدة يأتي الشرق الأوسط في مقدمتها، خاصة أن المنطقة عدت المتهم الأول في هجمات سبتمبر، وأنها منبع ظاهرة الإرهاب والمغذية له. فجاءت تلك الهجمات "الإرهابية" لتعيد تعريف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وذلك في إطار حملة "الحرب على الإرهاب"، التي جسدها قول الرئيس السابق بوش الابن: "من ليس معنا فهو ضدنا"، أو مع الإرهاب. وعلى أساس تلك الحملة تم تشكيل تحالف دولي أخذ يتولّى مهمة تنفيذ تلك الحملة الحربية، بعد أن أصبح المعنيون بها هم الدول الشرق أوسطية في المقام الأول⁽⁸⁴⁾.

وقد عملت إدارة بوش على وضع الإرهاب على رأس أولوياتها؛ فقامت بتعبئة كافة الجهود الداخلية، وتوفير غطاء تشريعي من الكونجرس، والذي وافق بدوره على استخدام القوة العسكرية ضد المسؤولين عن تلك الهجمات، وذلك من قبيل أنها في حالة "إعلان حرب"، وتغير الهدف من مجرد مُعاقبة الإرهابيين، إلى العمل على تدمير "تنظيم القاعدة"، ومهاجمة الدول التي تُوفّر له ملاذاً آمناً. وشمل تعريف "العدو" الدول التي صُنِفَتْ على أنها "محور الشر"، وهي: إيران والعراق وكوريا الشمالية. وهو الأمر الذي مهد لغزو العراق خارج نطاق الأمم المتحدة. وعملت إدارة بوش في الولاية الثانية على تبني عقيدة أن العمل على انتشار الديمقراطية هو السبيل لمكافحة الإرهاب، والذي ينمو كما ترى في بيئة استبدادية، وذلك مع محاولة تجنّب تحويل مكافحة الإرهاب إلى حرب على الإسلام⁽⁸⁵⁾.

وبحجّة "الحرب على الإرهاب" أصبح بوش يُجهّزُ أجنده سابقة التجهيز خاصةً بالسياسة الخارجية، تمّ إعدادها قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. تحتوي هذه الأجنده على خُطوطٍ عريضة يُمكنُ إيجازها فيما يلي:⁽⁸⁶⁾

– أن العلاقات الدولية تقوم على القوة وليس القانون، فالمجد للقوة وعلى القانون أن يضيف الشرعية عليها.

- أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة دون منازع في عالم ما بعد الحرب الباردة، ومن ثم فإنها في وضع يتيح لها فرض رؤاها ومصالحها وقيمتها على العالم.
- إن العالم يمكن أن يستفيد من اعتناق القيم الأمريكية لأن النموذج الأمريكي أثبت تفوقه وسيادته على الجميع.
- أن الولايات المتحدة فشلت تحت قيادة الحكومات السابقة في الاستفادة من إمكانيات قوتها، وأن هذا الفشل يستوجب التصحيح، ومن ثم يتعين على الولايات المتحدة أن تفرض سيادتها وتفوقها على العالم.
- وفي إطار "الحرب على الإرهاب" قامت الإدارة الأمريكية بمجموعة تجاوزات لقواعد القانون الدولي، من أبرزها:
 - الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك السيادة الوطنية لبعض الدول بحجة الحرب على الإرهاب.
 - تهميش القانون الدولي العام في بناء ما سُمي بـ"التحالف الدولي ضد الإرهاب".
 - غزو أفغانستان (عام 2001م) وغزو العراق (عام 2003م).
 - إنشاء سجن (غوانتانامو) الشهير: بعد هجمات 11 سبتمبر 2001م بعيداً عن عين القانون وقيم الحضارة وحقوق الإنسان، واستفرد فيه الأميركيون بأسرى القاعدة وطالبان فكان ميداناً للمحاكم العسكرية الاستثنائية، ومسرحاً لألوان التعذيب وفنون الرعب.
- 6- الولايات المتحدة والهيمنة على الأمم المتحدة: سعت الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى الاستفادة من وضعها المتميز في أعقاب الحرب العالمية الثانية وانتصارها فيها، للحصول على مكانة خاصة في المنظمة الدولية الجديدة التي تقرر إقامتها كبديل لعصبة الأمم وهي الأمم المتحدة. وقد تجلت هذه المكانة الخاصة في تمتعها بمقاعد دائمة في مجلس الأمن، الجهاز الأهم في المنظمة الجديدة، وفي حصولها على حق النقض، الذي تستطيع بمقتضاه كل منها أن تحول دون إصدار القرار داخل المجلس إن وجدت فيه ما يتعارض ومصالحها. ليس هذا فحسب، وإنما سعت هذه الدول، لا سيما الدولتان الكبيرتان (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي)، إلى استخدام الأمم المتحدة مطية لتحقيق أهدافها ولو على حساب الحق والعدل والقانون⁽⁸⁷⁾. ولهذا فإن ما يلاحظ اليوم في هذا الإطار، هو الهيمنة الأمريكية الأحادية على الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، وقدرة أمريكا على فرض تصوراتها السياسية وتطوير الأسس القانونية الدولية لخدمة مصالحها، وبشكل غير مسبوق، في مقابل الضعف الواضح في استقلالية مؤسسات الشرعية الدولية، فقد استطاعت أمريكا استخدام مجلس الأمن الدولي في تمرير قراراتها وإحكام هيمنتها وسيطرتها على المجتمع الدولي، لدرجة

وصف هذا المجلس بأنه أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية⁽⁸⁸⁾.

إن التناقض القائم بين المبادئ التي يقال أنها تشكل القاعدة التي يركز عليها النظام الدولي (الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان) وبين التزامات الولايات المتحدة وممارساتها الفعلية جعل هذه الدولة تتبنى سلوكاً مزدوجاً في تعاملها مع القضايا والأزمات الدولية⁽⁸⁹⁾. ويرى المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي أن: "الولايات المتحدة تعتبر نفسها مُعفاة من الالتزامات الدولية (التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية والعديد من المواثيق الأخرى التي تشكل قواعد القانون الدولي)، وخصوصاً بعد الحرب الباردة، مما يمكنها من التخلي عن مراعاة المظاهر إلى حد كبير"⁽⁹⁰⁾. وفي هذا السياق، عمل بوش الأب على الضغط مراراً على أعضاء الأمم المتحدة من أجل تبني سلسلة من القرارات تخدم المصالح الأمريكية، وقام بدفع رشاوى ببلايين الدولارات لهذا الغرض، وهدد بالانتقام الاقتصادي، وألغى ديوناً ببلايين الدولارات بشكل غير قانوني، وعرض مد بعض الحروب الإقليمية بالأسلحة، مما ساهم في الهيمنة على الأمم المتحدة⁽⁹¹⁾.

وفي عام 2003 قامت أمريكا بغزو العراق خارج إطار الشرعية الدولية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل، "وقد قُدمت إدارة الأزمة العراقية دلالات ومؤشرات عن أن العالم يعيش أقصى حالات "القطبية الأحادية" التي وصلت لمرحلة إعلان الهيمنة.. حيث برزت سمات السلوك الإمبراطوري، ومنها: جعل منظمة الأمم المتحدة أداة للهيمنة الأمريكية، وأولوية القانون الأمريكي على القانون الدولي العام، وأخيراً - ما يتصل بالفيتو الأمريكي والمعايير المزدوجة"⁽⁹²⁾. ونتج عن ذلك، الحد من تطورات قيام نظام دولي متعدد الأقطاب⁽⁹³⁾. وتكريس "الأحادية القطبية"، التي أصبحت من أهم سمات هيكل النظام الدولي الراهن.

الخاتمة والنائج:

تناولنا في هذه الدراسة موضوع: "القوى الكبرى والقانون الدولي المعاصر: ملامح العلاقة وآفاق التفسير الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً"، وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي: أولاً: مفهوم القوى الكبرى في العلاقات الدولية وعلاقتها بالقانون الدولي. ثانياً: النظريات المُفسرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام. ثالثاً: الموقف الأمريكي من قواعد القانون الدولي المعاصر. وتوصلت الدراسة إلى أن:

- النظريات المُفسرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام تتعدد وتتنوع بشكل واضح، وكلٌ منها تعمل على تفسير ملامح تلك العلاقة من جانب معين، وقد تم التركيز على النظرية الواقعية ونظرية "تحول القوة"، والنظرية المعيارية والمدرسة السلوكية والنظرية البنائية، ولكلٍ منها مكانٌ قوّة ومواطنٌ ضعفٌ في جُدها التفسيرية، غير أن كلاً منها تُساعد في إطار افتراضاتها وأدواتها على فهم العلاقة محل الدراسة، واستخلاص زاوية التركيز التي تنطلق منها، والنائج التي توصلت إليها.

- كما توصلت الدراسة إلى أن: القوى الكبرى تتسّم بممارستها للتأثير الأكبر على النظام الدولي، وهي من حيث المبدأ "مجموعة من الدول حظيت بالقدر الأكبر من موارد القوة". وتمّ تناول هذا الموضوع في ثلاثة جوانب رئيسية، هي: مفهوم القوى الكبرى في العلاقات الدولية، علاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام، ثم النظريات المُفسّرة لعلاقة القوى الكبرى بالقانون الدولي العام.
- خلّصت الدراسة إلى أن القوى الكبرى تقوم بالتوظيف السياسي لقواعد القانون الدولي العام؛ بمعنى أن هذه القوى تتمسك بالقانون الدولي وقواعده عندما يتعلّق الأمر بمصالحها، أو مصالح خلفائها، وتضرب به عرض الحائط عندما يتناقض مع تلك المصالح.
- أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة "ديكتاتورية العلاقات الدولية"، التي تتسلّم فيها الولايات المتحدة الأمريكية زمام الأمور على المستوى الدولي، حيث أخذت تتدخل بحجة حماية "حقوق الإنسان" ودعم الديمقراطية، ضدّ الدول النامية.
- أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى اليوم، بكلّ وسيلة ممكنة إلى إخضاع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لسياستها الخارجية، وهو ما يسمّح لنا بالقول إننا نعيش اليوم في حالة قانون دولي معيب، أو قانون أمريكيّ مُدوّل.
- خلاصة القول أن القانون الدولي المعاصر هو بمثابة منظومة قانونية تلجأ إليها القوى الكبرى-خاصة الولايات المتحدة الأمريكية- عندما يتعلّق الأمر بحماية مصالحها القومية، فتدّعي تمسكها بقواعده، واحترامها لمبادئه، أمّا عندما يتعارض هذا القانون مع تلك المصالح فإنّها-وبكلّ بساطة- ترمي به عرض الحائط، وتتجاهل مبادئه وقواعده الراسخة، وتبحث عن أي حجة لتبرير ذلك التجاهل المتعمّد.

هوامش الدراسة:

- (1) مجموعة باحثين، **مُعجم المصطلحات السياسية**، إشراف: علي الدين هلال، تحرير وتقديم: نيفين مسعد، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 1994م، ص298.
- (2) غراهام إيفانز وجيفري نوينهام، **قاموس بنغوين للعلاقات الدولية**، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث، دبي: المركز، 2004، ص ص 355-356.
- (3) أنظر: جيمس كروفورد (تحرير)، **مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي**، ترجمة: محمود محمد الحراثي، مراجعة: رودريغ أبي خليل، ط8، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022م، ص80، ص85. و: صلاح الدين عامر، **مقدمة وجيزة لدراسة القانون الدولي العام**، القاهرة: دار النهضة العربية، 2002م. و: محمد طلعت الغنيمي، **الأحكام العامة في قانون الأمم**، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1970م.
- (4) أنظر: عدنان السيد حسين، "دراسة العلاقات الدولية: المقدمات والمفاهيم الأساسية"، **مجلة: البحوث والدراسات العربية**، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، العدد 22، 1994، ص ص 108-109. وكذلك: عدنان طه مهدي الدوري وعبد الأمير العكيلي، **القانون الدولي العام، الجزء الأول**، ط2، طرابلس: منشورات الجامعة المفتوحة، 1995م.
- (5) محمد طه بدوي، **مدخل إلى علم العلاقات الدولية**، الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، 2010م، ص ص 78-79.
- (6) أنظر: إسماعيل صبري مقلد، **العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع**، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2011م، ص23.
- (7) للمزيد أنظر: علي الدين هلال، **أمريكا والوحدة العربية (1945-1982)**، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989م، ص32. و: علي الدين هلال ونيفين مسعد، **النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغير**، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002م، ص45.
- (8) مصطفى عبد الله خشيم، **موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة**، ط2، سرت: الدار الجماهيرية، 2004م، ص37.
- (9) سالي نبيل شعراوي، **العلاقات الصينية الأمريكية وأثر التحول في النظام الدولي**، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2018، ص28.
- (10) See: Ron Böhler, "What is a Great Power? A Concept and its Meaning for understanding International Relations", 2011, <https://www.grin.com/document/376552>
- (11) منير مباركية، **صعود القوى العالمية في ظل العولمة والهيمنة الأمريكية: دراسة مقارنة لحالات: اليابان والصين والهند**، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجزائر: جامعة باتنة(1)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016/2015، ص26.
- (12) Nick Bisley, "Regional and Global powers in a changing International order: Australias Dealings with the powerful," in: Melissa conley tyler and wilhelm hofmeister (eds), **Going Global: Australia, Brazil, Indonesia, Korea and south Africa in International Affairs**, (konrad- Adenauer- stiftung & Australian Institute of International Affairs, 2011), p45.
- (13) أنظر: سالي نبيل شعراوي، مرجع سابق، ص28. وكذلك: محمد الشيخ، "بول كيندي: في قيام الإمبراطوريات وانهارها"، **مجلة: التفاهم**، مسقط، سلطنة عُمان، العدد: 54، السنة: 14، خريف 2016م، ص ص 159-160.

- (14) إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: النظرية والواقع، مرجع سابق، ص ص 45-46.
- (15) مازن الرمضاني، "كيف تختار القوى الكبرى تحركاتها في عالم متغير؟"، صحيفة: العرب، لندن، مؤسسة العرب للنشر، العدد: 10127، السنة: 38، بتاريخ: 2015/12/14، ص 7.
- (16) للمزيد أنظر: مارتين غريفشيس وتيري أوكالاها، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ترجمة: مركز الخليج للأبحاث، دبي: المركز، 2008، ص ص 334-337.
- (17) عبدالواحد الناصر، خصائص الدول في محيط العلاقات الدولية، ط3، الرباط: دار حطين للطباعة، 1995، ص ص 155-157.
- (18) خضر عباس عطوان وأحمد محمود عبدالمجيد، "الولايات المتحدة والقوى الكبرى: دراسة لعلاقات القوى الكبرى وطبيعة مشاركتها في إدارة النظام الدولي"، مجلة: قضايا سياسية، العراق، جامعة النهدين، العدد: 37-38، 2014، ص ص 471-472.
- (19) مازن الرمضاني، "كيف تختار القوى الكبرى تحركاتها في عالم متغير؟"، مرجع سبق ذكره، ص 7.
- (20) لمزيد من التفصيل أنظر: فريد زكريا، عالم ما بعد أمريكا، ترجمة: بسام شيحا، مراجعة وتحرير: مركز التعريب والترجمة، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، أبوظبي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2009م. وكذلك: علاء عبدالحفيظ محمد، "تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة"، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، العددان: 47-48، صيف-خريف 2015، ص ص 9-10. وأنظر: نورهان الشيخ، "هل تصبح روسيا قوة تعديلية في النظام الدولي"، السياسة الدولية، القاهرة، العدد: 198، أكتوبر 2014.
- (21) علاء عبدالحفيظ محمد، "تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي"، مرجع سبق ذكره، ص 10.
- (22) أنظر: هير فريد مونكلر، الإمبراطوريات: منطق الهيمنة العالمية من روما القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة: عدنان عباس علي، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2008، ص ص 266-267.
- (23) جمال سند السويدي، آفاق العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد، أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2014، ص 44.
- (24) علاء عبدالحفيظ محمد، مرجع سبق ذكره، ص 9.
- (25) مصطفى عبدالله أبو القاسم خشم، القانون الدولي: الإقليم والآفاق الجديدة، طرابلس: المكتب الوطني للبحث والتطوير، 2004، ص 367.
- (26) أحمد الجهاني، وصيتي لبلادي، بنغازي/ طرابلس: مجموعة الوسط للإعلام ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، 2021، ص 240.
- (27) للمزيد أنظر: أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، ط5، القاهرة: دار النهضة العربية، 2007، ص ص 10-11.
- (28) أنظر: محمد شوقي عبد العال، "أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان الأمريكي على العراق"، في: مجموعة باحثين، جولية أمتي في العالم، العدد: السادس، ديسمبر 2005، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2005، ص ص 147-148. وكذلك: محمد شوقي عبدالعال، "الطبيعة الأيديولوجية للقانون الدولي العام: دراسة تاريخية تحليلية مع إشارة خاصة إلى أزمة لوكربي"، في: مجموعة باحثين، قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، فاليتا/ مالطا: مركز دراسات العالم الإسلامي، 1992، ص ص 391-392.
- (29) محمد بوبوش، "الموقف الأمريكي من القانون الدولي"، مجلة: المستقبل العربي، العدد: 341، يوليو 2007، ص 31.
- (30) فتحة ليميم، نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، سلسلة أطروحات الدكتوراه (95)، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011، ص ص 12-13.
- (31) محمد شوقي عبد العال، الطبيعة السياسية للقانون الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية، 2016، ص ص

- (32) فيليب ساندز، عالم بلا قانون: كيف تضع أمريكا القواعد العالمية وكيف تنتهكها؟، ترجمة: عبد الكريم ناصيف، دمشق/ سوريا: دار الفرق، 2018، ص ص 47-48.
- (33) أنظر: إبراهيم أبو خزام، المحافظون الجدد: قادتهم وأفكارهم والأطروحات المضادة لآرائهم، ط1، طرابلس/ ليبيا: مكتبة طرابلس العلمية العالمية، 2018، ص 105.
- (34) لورد حبش، "الهيمنة في العلاقات الدولية: مراجعة للمفهوم في ضوء الحالة الأمريكية"، مجلة: سياسات عربية، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد: 48، كانون الثاني/ يناير 2021، ص 27.
- (35) أنظر: محمد مصطفى قادر الجشعمي، فاعلية القانون الدولي العام بعد نشأة الأمم المتحدة، الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، مكتبة الوفاء القانونية، 2022، ص 14.
- (36) محمد مصطفى قادر الجشعمي ورؤى إبراهيم خالد العزي، "مفهوم الفاعلية في نطاق القانون الدولي العام"، المجلة الأكاديمية العالمية للدراسات القانونية، عمان/ الأردن، الراية الدولية الإلكترونية، المجلد: 2، العدد: 1، 2020، ص 6. وأنظر: قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 2010م، ص ص 3-4.
- (37) طلعت جواد لحي الحديدي، مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية (العولمة)، عمان/ الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، 2012، ص ص 86-87.
- (38) أنظر دراسة: إبراهيم سيف عبد الحميد منشاوي، القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، القاهرة: المكتب العربي للمعارف، دار البحوث القانونية، 2021، ص 42. وكذلك: صلاح الدين أحمد حمدي، القواعد الآمرة في القانون الدولي العام (Jus Cogens)، بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2017. و: محمد شوقي عبد العال العناني، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، ط2، القاهرة: دار النهضة العربية، 2018م، ص ص 37-39.
- (39) أنظر: أحمد بو كرزازة، "القواعد الآمرة والقواعد المكملة: التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة مؤسسة على شروط التطبيق"، مجلة: العلوم الإنسانية، الجزائر، جامعة قسنطينة 1، العدد: 39، جوان-يونيو 2013، ص 204.
- (40) للمزيد أنظر: محمد الغمري، "الحملة الأمريكية ضد الجماهيرية الليبية في ضوء أحكام القانون الدولي"، في: مجموعة باحثين، قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، مالطا: مركز دراسات العالم الإسلامي، 1992م، ص ص 339-340. و: عباس ماضي، المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام: ماهيتها وحيثتها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012-2013، ص 46.
- (41) أنظر: محمد مصطفى قادر الجشعمي، فاعلية القانون الدولي العام بعد نشأة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 163.
- (42) عدنان طه مهدي الدوري، العلاقات الدولية المعاصرة، طرابلس/ليبيا: منشورات الجامعة المفتوحة، 1992، ص 28.
- (43) مارك أمسيوتوز، قواعد اللعبة، ترجمة: قسم الترجمة بدار الفاروق، القاهرة: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، 2010، ص ص 251-252.
- (44) المرجع السابق نفسه، ص 252. وأنظر: زايد عبيد الله مصباح، السياسة الدولية: بين النظرية والممارسة، طرابلس/ ليبيا: دار الرواد، 2002، ص ص 35-36.
- (45) عدنان طه مهدي الدوري، مرجع سبق ذكره، ص ص 29-30.
- (46) أنظر: إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات، القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1991م، ص ص 18-19. و: إسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسة الدولية، الكويت: ذات السلاسل، 1987، ص ص 66-68.

- (47) عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص ص 30-31. وأنظر: أحمد نوري النعيمي، "البنوية العصرية في العلاقات الدولية"، مجلة: العلوم السياسية، العراق، العدد: 46، 2013، ص 5-6.
- (48) للمزيد أنظر: هندي كيسنجر، هل تحتاج أمريكا السياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين، ترجمة: عمر الأيوبي، ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، 2003، ص ص 10-20. وهادي قببسي، السياسة الخارجية الأمريكية بين مدرستين: المحافظة الجديدة والواقعية، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2008، ص ص 74-76. و: فرنسيس بويل، مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية الأمريكية، فاليتا/ مالطا: منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي، 1993م، ص ص 54-55.
- (49) السيد أمين شبلي، الجدل حول مستقبل القوة الأمريكية في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، ص ص 17-23.
- (50) زبغينيو بريجنسكي، الفوضى: الاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين، ترجمة: فاضل مالك، عمان: الأهلية لنشر والتوزيع، 1998، ص ص 178-179.
- (51) يوسف محمد الصواني، نظريات في العلاقات الدولية، ط1، بيروت: منتدى المعارف، 2013، ص ص 39-40.
- (52) أنظر: أحمد محمد أبو زيد، "الواقعيون الجدد ومستقبل القوة الأمريكية"، المجلة: العربية للعلوم السياسية، العدد: 43-44، خريف 2014م، ص ص 9-12. و: أحمد أبو زيد، "كينيث والتز: خمسون عاماً من العلاقات الدولية (1959-2009): دراسة استكشافية"، المجلة: العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد: 27، صيف 2010، ص ص 93-109.
- (53) للمزيد أنظر: إسماعيل صبري مقلد، مرجع سبق ذكره، ص ص 174-175.
- (54) للمزيد حول نظرية تحول القوة أنظر: علاء عبد الحفيظ محمد، "تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة"، مرجع سبق ذكره، ص ص 10-13. وكذلك: أحمد عارف أرحيل الكفارنة، "النظام الدولي الجديد في إطار نظرية تحول القوة: التدخل الروسي في الأزمة السورية أنموذجاً"، مجلة: دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأردن، الجامعة الأردنية، المجلد: 46، العدد: 2، ملحق: (1)، 2019م، ص ص 403-417. و: أحمد ثابت، "مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي: دورة القوة والتوازن الدولي الجديد"، مجلة: السياسة الدولية، القاهرة، مؤسسة الأهرام، السنة: 44، العدد: 171، يناير 2008، ص ص 8-21.
- (55) أميرة علي الدين حسن أبو سمرة، البُعد المعياري لاستخدام القوة العسكرية في الدراسات النظرية المعاصرة للعلاقات الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2007م، ص 2.
- (56) للمزيد أنظر: توني إرسكاين، "الفصل الثاني: النظرية المعيارية في العلاقات الدولية"، في: تيم دان وآخرين (تحرير)، نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016، ص ص 118-119. وكذلك:
- Molly Cochran, Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach, Cambridge University Press, 1999.
- (57) يوسف الصواني، نظريات في العلاقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 105.
- (58) مصطفى خشيم، موسوعة علم العلاقات الدولية، ط2، مصراتة: الدار الجماهيرية، 2004م، ص ص 215-216. وأنظر: أحمد سعيان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 2004م، ص 209.
- (59) أنظر: وائل خان، "المدرسة السلوكية في العلاقات الدولية"، موقع: الموسوعة السياسية، تاريخ الاطلاع: 15/نوفمبر/2022م، الرابط التالي: <https://cutt.us/Vf0AG> وكذلك:
- Inanna Hamati-Ataya, Behavioralism, Oxford Research Encyclopedia International Studies, Jan 2018, Oxford University, USA.

- (60) مارك أمستويز، قواعد اللعبة، مرجع سبق ذكره، ص 252.
- (61) المرجع السابق نفسه، ص ص 252-253. وللمزيد حول المدرسة السلوكية أنظر مثلاً: محمد نصر مهنا وعبدالرحمن الصالح، عالم السياسة بين التنظر والمعاصرة، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1985م. وكذلك: محمد زاهي المغربي، قراءات في السياسة المقارنة: قضايا منهجية ومداخل نظرية، ط2، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1998م، ص ص 47-49.
- (62) أحمد محمد أبو زيد، "نظرية العلاقات الدولية: عرض تحليلي"، المجلة: العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد: 36، السنة: 12، خريف 2012، ص 62.
- (63) المرجع السابق نفسه، ص ص 62-63. وأنظر: ألكسندر ونت، النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية، ترجمة: عبدالله جبر العتيبي، الرياض: مطبعة جامعة الملك سعود، 2006.
- (64) مروة فكري، مدخل إلى العلاقات الدولية: أزمة العولمة وآفاق العالمية، القاهرة: دار الكتاب المصري، مركز الحضارة للدراسات السياسية، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2021م، ص 250.
- (65) See: Jutta Brunn'ee and Stephen J. Toope, "Chapter:(5):Constructivism and International Law", In: Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations, The State of the Art, Edited by Jeffrey L. Dunoff, Mark A. Pollack, Cambridge University Press, 2014, pp119-130. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139107310.007>
- (66) للمزيد أنظر: حسين طلال مقلد، "المنظمات ونظريات العلاقات الدولية"، جامعة الشام الخاصة، كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية، سوريا، ص ص 29-31. متاح على الرابط المختصر التالي: <https://cutt.us/YilG7> وكذلك:
- Kelly-Kate S. Pease, International Organizations, (5th Edition), Pearson, (March 2, 2011), p.108
- (67) أنظر: محمد شوقي عبد العال، "المحاولات الأمريكية لإعادة تشكيل قواعد القانون الدولي"، في: نادية مصطفى ومحمد شوقي عبد العال (تنسيق علمي وإشراف)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، قراءة حديدة، أعمال مؤتمر (10-12/نوفمبر/2008م)، الجزء: الثاني، القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، مركز الحضارة للدراسات السياسية، منتدى القانون الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011م، ص 733.
- (68) محمد بوبوش، "الموقف الأمريكي من القانون الدولي"، مرجع سبق ذكره، ص 32.
- (69) أنظر: الشيباني منصور أبو هومد، الديمقراطية في القانون الدولي: بين المشروعية والقوة، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، وقفية جاسم القطامي للديمقراطية وحقوق الإنسان، 2017م، ص ص 31-32.
- (70) ولد يوسف مولود، "نتائج فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على الطريقة الأمريكية"، مجلة: إيليزا للبحوث والدراسات، الجزائر، المركز الجامعي إيليزي، المجلد: السادس، عدد: خاص، 2021م، ص ص 52-53.
- (71) لمزيد من التفصيل حول العدالة الجنائية الدولية في إطار توازن المصالح، وظروف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية أنظر: الطاهر منصور علي سعد، القانون الدولي الجنائي: الجرائم الدولية، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2000م، ص ص 187-234. و: كمال التواتي، القانون الدولي الجنائي: دراسة تحليلية للجرائم الدولية والمسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم في ضوء أحكام المحاكم الجنائية الدولية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، دبي: دار النهضة العلمية، 2018م.
- (72) محمد بوبوش، "الموقف الأمريكي من القانون الدولي"، مرجع سابق، ص ص 40-41.
- (73) لمزيد من التفصيل أنظر: محمد شوقي عبد العال، الطبعة السياسية للقانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص ص 179-189. و: سعيد الصديقي، الدولة في عالم متغير: الدولة الوطنية والتحديات العالمية الحديثة، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2008م، ص ص 47-56. و: محمد

يُؤيِّش، "أنثر التحولات الدولية على مفهوم السيادة الوطنية"، في مجموعة باحثين، **السيادة والسلطة: الأفاق الوطنية والحدود العالمية**، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006م، ص 120.

(74) صفاء خليفة، **أمريكا والتدخل في شئون الدول: مرحلة ما بعد الحرب الباردة**، القاهرة: دار العين، 2010م، ص 84-85.

(75) أنظر: جان هيرف يرادول، "مقدمة: تأثير النظام الدولي على النشاطات الإنسانية"، في: فابريس ويسمان (تحرير) وآخرين، **في ظل حروب عادلة: العنف والسياسة والعمل الإنساني**، دراسات مترجمة: (24)، ط 1، أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومنظمة أطباء بلا حدود، 2006م، ص 15-20. و: صلاح نيوف، "الجيوستراتيجية الأمريكية: بين الانعزالية والتدخلية"، **مجلة: الأكاديمية العربية المفتوحة بالبحرين**، العدد: 20، أبريل 2017م، ص 168-188.

(76) أنظر: عبد الله يوسف محمد، "الأمن والتدخل الخارجي في الشرق الأوسط: دراسة في تطور العلاقات الدولية"، **مجلة: السياسة الدولية**، القاهرة، مؤسسة الأهرام، العدد: 160، المجلد: 40، أبريل 2005م، ص 15. (77) أحمد إبراهيم محمود، "حرب العراق وتحولات الفكر الاستراتيجي الأمريكي"، **مجلة: السياسة الدولية**، القاهرة، العدد: 153، المجلد: 38، يوليو 2003م، ص 112.

(78) أنظر: عادل البديوي، **الإدراك الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية: دراسة في المبادئ الجيوبوليتيكية**، عمان: دار الجنان، 2015م، ص 334-335. و: محمد بوبوش، "الموقف الأمريكي من القانون الدولي"، مرجع سابق، ص 40. و: فهد خليل زايد، **فن إدارة الأزمات الاقتصادية: العولمة وبداية الانهيار**، عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 2013م، ص 100.

(79) جاسم محمد، "مكافحة الإرهاب: انسحاب أمريكا من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة، ضربة لأمن أوروبا"، موقع: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، على الرابط التالي:

<https://2u.pw/pUYIBS7>

(80) أنظر: فرج محمد بن لامة، "الدراسات الأميركية في مجال الإرهاب: قضايا نظرية ومنهجية"، **مجلة: الجامعي**، طرابلس، العدد: 22، أكتوبر 2015م، ص 63-64.

(81) أنظر حول هذا الجدل والخلاف في تعريف الإرهاب: محمد شوقي عبد العال، "التطورات المعاصرة في ظاهرة الإرهاب الدولي: رؤية سياسية قانونية"، **مجلة: آفاق سياسية**، القاهرة، المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد: 24، ديسمبر 2015م، ص 10-14.

(82) أنظر: حارث قطان عبدا لله، "الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر"، **مجلة: جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية**، العراق، جامعة تكريت، العدد: 6، السنة: 2، 2010م، ص 312. وحول الرؤية الأمريكية للعالم بعد 11/سبتمبر/2001م أنظر: محي الدين قاسم، "الدولة المارقة: الرؤية الأمريكية للعالم بعد أحداث سبتمبر"، **أمّتي في العالم: حولية قضايا العالم الإسلامي، (2001-2002)**، القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، العدد: الخامس، الجزء الثاني، 2003م، ص 497-530.

(83) لمزيد من التفصيل أنظر: نصير عاروري، "حروب دبلو بوش الوقائية: بين مركزية الخوف وعولمة إرهاب الدولة"، **مجلة: المستقبل العربي**، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: 297، السنة: 26، نوفمبر 2003م، ص 31. وكذلك: حارث قطان عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص 312.

(84) للمزيد أنظر: مروان سالم العلي، **مكانة الإقليمية الجديدة في الاستراتيجية الأمريكية الشاملة: كيف جسّد العراق بوابة التغيير في الشرق الأوسط الكبير؟**، عمان: دار المعز للنشر والتوزيع، 2018م، ص 277-278.

(85) أنظر: عادل عبد الصادق، "السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب والتطرف: تحديات وفرص ضائعة"، في: مجموعة باحثين، **سياسات مكافحة الإرهاب: الخبرات العربية والدولية**، القاهرة: وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فبراير 2018م، ص 25.

<https://acpss.ahram.org.eg/Media/Malafat/Malaf-2.pdf>

(86) George Soros, "The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power", 15.December,2003: <http://www.amazon.com>

وأنظر أيضاً: مروة فكري، مرجع سبق ذكره، ص ص295-296. و: عبد الحسين شعبان، الإسلام والإرهاب الدولي: ثلاثية الثلاثاء الدامي، الدين-القانون-السياسية، ط2، عثان/ الأردن: دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، 2008م، ص ص156-162.

(87) أنظر: محمد شوقي عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص230. و: فؤاد بطاينة، الأمم المتحدة: منظمة تبقى ونظام يرحل، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003م، ص44. و: زياد عطا العرجا، دور الأمم المتحدة في تنظيم العلاقات الدولية ما بعد الحرب الباردة وحتى عام 2012، عثان: دار أمواج للنشر، 2014م، ص ص29-30.

(88) أنظر: فرج بن لامة، 11 سبتمبر: الآثار والانعكاسات على الديمقراطية وحقوق الإنسان، كتاب الشهر: (1)، طرابلس: المركز العالمي للدراسات والأبحاث، 2005م، ص40.

(89) صدام الجميلي، الاتحاد الأوروبي ودوره في النظام العالمي الجديد، بيروت: دار المنهل اللبناني، 2009م، ص180.

(90) نعيم تشومسكي، الدول المارقة: حكم القوة في الشؤون الدولية، ترجمة: محمود علي عيسى، دمشق: دار الكتاب العربي، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، 2003م، ص ص5-9.

(91) أنظر: فرانسيس بويل، مستقبل القانون الدولي والسياسة الخارجية الأمريكية، مرجع سبق ذكره، ص17.

(92) نادية محمود مصطفى، "قضايا واتجاهات المناقشة"، في: حسن نافعة ونادية محمود مصطفى (تحرير)، الغدوان على العراق: خريطة أزمة ومستقبل أمة، القاهرة: قسم العلوم السياسية ومركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2003، ص ص261-262.

(93) أنظر: حسن أبو طالب، "الرؤية العربية لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه صراعات المنطقة"، في: وفاء سعد الشربيني (تحرير)، الاتحاد الأوروبي والوضع السياسي الجديد في الوطن العربي 1991-2003، أعمال الندوة المصرية الفرنسية الحادية عشر 14-15 يناير 2004، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، 2005م، ص113.